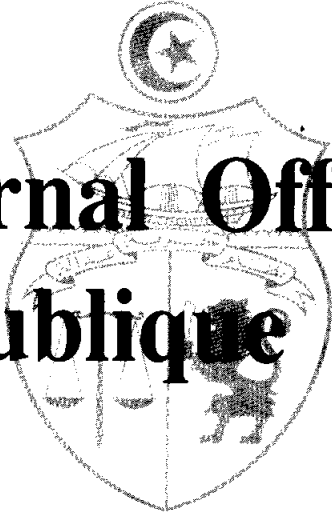




Journal Officiel de la République Tunisienne

. traduction française

Mardi 9 - Vendredi 12 septembre 1986

129^e année

N° 49

Sommaire

lois

Loi n° 86-85 du 1 ^{er} septembre 1986, portant encouragement aux investissements touristiques	975
Loi n° 86-86 du 1 ^{er} septembre 1986, portant réforme des structures de la sécurité sociale	977
Loi n° 86-87 du 1 ^{er} septembre 1986, portant modification de certaines dispositions du code de procédure civile et commerciale	980
Loi n° 86-88 du 1 ^{er} septembre 1986, portant modification de la loi n° 57-3 du 1 ^{er} août 1957 relatif à l'Etat civil	986

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêté du Premier ministre du 2 septembre 1986, portant délégation de signature	987
---	-----

Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative

Arrêtés du ministre, directeur du cabinet présidentiel et ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du 2 septembre 1986, portant délégation de signature	987
Arrêtés du ministre directeur du cabinet présidentiel et ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du 12 août 1986 portant ouverture d'examens pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion aux grades d'administrateur conseiller, secrétaire d'administration et de commis d'administration (rectificatif).....	988

Ministère de la justice

Nationalité tunisienne	988
------------------------------	-----

Ministère des affaires étrangères

Nomination d'ambassadeurs	988
Nomination de consuls généraux	988

Ministère de l'intérieur

Nomination d'un gouverneur	989
Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 août 1986, portant désignation d'ordonnateurs secondaires	989
Mutation d'un délégué	989

Ministère de la défense nationale

Nomination d'un secrétaire permanent du conseil de défense nationale	989
--	-----

Ministère du plan et des finances

Arrêté du ministre du plan et des finances du 10 septembre 1986 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de l'emprunt national 1986	989
Arrêtés du ministre du plan et des finances du 19 août 1986, relatifs aux produits monopolisés	990

Ministère de la santé publique

Nomination du président directeur général du centre hospitalo-universitaire « Habib Bourguiba »	995
Nomination d'un directeur	995

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Décret n° 86-839 du 29 août 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à Tunis et nécessaires à l'aménagement du quartier Bab Souika El Halfaouine	996
Décret n° 86-840 du 29 août 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux immeubles sis à la ville de Tunis nécessaires à la réalisation d'un projet d'habitation	999

Ministère de l'agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 août 1986, relatif à l'organisation de la chasse pendant la campagne 1986-1987	1000
--	------

Ministère de l'énergie et des mines

Décret n° 86-836 du 2 septembre 1986, portant création d'emplois au ministère des mines et de l'énergie	1004
---	------

Ministère du transport

Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la société de transport de marchandise	1004
--	------

Ministère des affaires culturelles

Décret n° 86-837 du 29 août 1986, fixant les conditions d'octroi de l'aide de l'Etat aux équipements culturels ...	1004
Décret n° 86-838 du 29 août 1986, relatif aux équipements culturels des entreprises économiques	1005
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 29 août 1986, fixant les modalités pratiques relatives à la constitution du dossier technique, en vue de bénéficier de l'aide de l'Etat pour la réalisation des équipements culturels	1006
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 29 août 1986 fixant le contenu de la déclaration d'infrastructure culturelle	1006
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 29 août 1986 fixant la nomenclature des équipements culturels pour les différentes catégories d'entreprises économiques	1006

avis et communications

Ministère du plan et des finances

Avis relatif à l'ouverture d'une 9 ^{ème} émission de la 22 ^{ème} tranche de bons d'équipement	1007
---	------

Loi n° 86-85 du 1^{er} septembre 1986, portant encouragement aux investissements touristiques (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La Chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — La présente loi, portant encouragement aux investissements touristiques, a pour objet de fixer les conditions et avantages applicables aux investissements à réaliser en Tunisie dans le secteur touristique.

Art. 2. — Les garanties et avantages prévus par la présente loi concernent les investissements touristiques réalisés par des personnes physiques ou morales et ayant fait l'objet d'un agrément préalable conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 3. — Ne peuvent bénéficier des avantages et garanties prévus par la présente loi que les investissements dont les promoteurs disposent de fonds propres et de concours financiers tels que définis par décret.

Art. 4. — L'égalité devant la présente loi est reconnue aux investissements étrangers agréés conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 5. — Les zones touristiques sont déterminées par décret, après avis des collectivités publiques locales concernées et compte-tenu des dispositions du code de l'urbanisme.

CHAPITRE II

L'agrément

Art. 6. — Toute personne physique ou morale désirant effectuer un investissement touristique en vue d'édifier une unité touristique ou réaliser l'extension, la transformation ou le réaménagement d'une unité touristique existante, doit solliciter et obtenir au préalable, l'agrément du ministre chargé de la tutelle du secteur touristique.

Cet agrément comporte :

— Un agrément de principe, valable pendant une année et renouvelable une seule fois,

— Et un agrément définitif.

L'agrément est délivré conformément aux articles 19 et 21 du décret n° 70-275 du 17 août 1970, portant organisation et fonctionnement de la commission des investissements, ainsi que les articles 21 bis et 21 ter du décret n° 74-88 du 26 septembre 1974 modifiant le décret n° 70-275 du 17 août 1970.

L'agrément est délivré après avis de la commission prévue à l'article 9 de la loi n° 69-35 du 26 juin 1969 portant code des investissements.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont celles prévues par décret n° 70-275 du 17 août 1970 tel que modifié et complété par décret n° 73-19 du 10 janvier 1973 et le décret n° 74-936 du 1^{er} novembre 1974.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 28 août 1986.

Art. 7. — Sont considérés comme investissements touristiques les investissements réalisés dans les activités suivantes :

- L'hébergement,
- L'animation,
- Le transport touristique.

On entend par activité d'hébergement toute activité qui consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations d'hébergement.

On entend par activité d'animation, toute activité qui consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations de nourriture et de boisson ou d'organiser à son intention des loisirs à caractère artistique, sportif, culturel ou récréatif.

On entend par activité de transport touristique toute activité exercée à titre permanent et ayant pour objet d'assurer le transport des touristes dans le cadre soit de transferts, circuits ou excursions par terre, air ou mer, soit de location de voiture avec ou sans chauffeur, soit la location d'avion ou de bateau à voile ou à moteur.

Art. 8. — Le démarrage des travaux de réalisation du projet doit avoir lieu au plus tard un an à compter de la notification de la décision d'agrément définitif.

Au cas où ces travaux n'auront pas démarré à l'expiration de ce délai, il sera procédé soit à la prorogation de ce délai, soit au retrait de l'agrément et des avantages qui en découlent et ce, après avis de la commission visée à l'article 6 de la présente loi.

CHAPITRE III

Avantage accordés aux investissements touristiques

Art. 9. — Les avantages et garanties prévus par la présente loi ne peuvent être octroyés qu'aux investissements réalisés dans les zones touristiques.

Toutefois, les investissements réalisés en dehors des zones touristiques peuvent bénéficier de tout ou partie des avantages et garanties prévus par la présente loi si, en raison de leur situation géographique, des modalités de leur exploitation et des caractères particuliers de leurs installations ou de leurs prestations de services, ils sont susceptibles de contribuer à la diversification et à l'enrichissement du produit touristique.

Art. 10. — Les avantages et garanties prévues par la présente loi sont octroyés après avis de la commission visée à l'article 6 de la même loi.

Art. 11. — Les investissements ayant pour objet la création d'unités touristiques dans les activités définies à l'article 7 de la présente loi peuvent bénéficier des avantages suivants :

a) Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de l'entreprise ainsi que ceux réalisant ou constatant les accroissements du capital initial, les transformations du statut juridique, les fusions et les apports.

Cet avantage peut être accordé pour une durée n'excédant par les cinq premiers exercices.

b) Exonération d'impôt en faveur des personnes physiques ou morales qui réinvestissent effectivement tout ou partie de leurs revenus ou bénéfices réalisés en Tunisie conformément à la législation en vigueur.

Cette exonération d'impôt porte sur :

— La contribution personnelle d'Etat due éventuellement par les personnes physiques,

— L'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux dû par les personnes physiques et les sociétés de personnes,

L'impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les sociétés des capitaux et assimilées.

c) Suspension dans les conditions fixées par décret du paiement des taxes et de l'importation des biens d'équipement neufs.

d) Suspension dans les conditions fixées par décret du paiement des taxes sur le chiffre d'affaires pour les biens d'équipement neufs produits en Tunisie ainsi que le remboursement des droits et taxes grevant les produits et matières premières entrant dans la production de ces biens d'équipement.

Art. 12. — Outre les avantages prévus à l'article 11 de la présente loi, les investissements ayant pour objet la création de nouvelles unités touristiques dans les activités d'hébergement et d'animation peuvent bénéficier :

a) De l'exonération des droits de mutation de terrains quand ces derniers sont destinés à l'aménagement et à la revente à des promoteurs de projets touristiques.

Cette exonération ne concerne pas les droits de mutation des terrains sur lesquels l'acquéreur réalise lui-même des projets touristiques.

b) De la prise en charge par l'Etat des travaux d'infrastructures nécessaires au projet jusqu'à limite du terrain.

c) De la bonification d'intérêts sur les emprunts à long et moyen terme contractés par l'entreprise pour la réalisation de son projet.

Les conditions d'attribution de la bonification d'intérêts sont fixées par décret.

d) D'une subvention d'études dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret.

e) De l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour les trois premiers exercices d'activité effective.

f) De l'exonération pendant les trois premiers exercices d'activité effective de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières dû à raison des bénéfices distribués n'exédant pas annuellement 6% de la valeur nominale des titres.

Pour les investissements réalisés dans l'hébergement, la durée de l'exonération prévue aux alinéas « e » et « f » du présent article est étendue aux cinq premiers exercices d'activité effective.

Art. 13. — L'extension réalisée dans l'hébergement est assimilée à la création d'une nouvelle unité lorsqu'elle a pour objet d'accroître la capacité d'hébergement de 30% au moins.

Dans les autres cas, l'extension peut bénéficier des avantages prévus à l'article 11 ainsi que ceux prévus à l'article 12 alinéa « c » et « d ».

Art. 14. — Les investissements ayant pour objet le réaménagement ou la transformation d'une unité d'hébergement peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles 11 et 12 alinéa « c », une fois tous les cinq ans.

Art. 15. — Les investissements ayant pour objet la création de nouvelles unités d'hébergement ou d'animation dans les zones touristiques dont la liste sera établie par décret, peuvent bénéficier, outre les avantages prévus par les articles 11 et 12 de la présente loi, des avantages suivants :

a) Exonération de la taxe de formation professionnelle et prise en charge par l'Etat de la cotisation et de la contribution patronale à la C.N.S.S. et au FOPROLOS pour les salariés au cours de la première année d'activité effective.

b) Subvention attribuée en raison de la création d'emplois qualifiés permanents dans l'hébergement. Les modalités et conditions de paiement de cette subvention sont fixées par décret.

c) Extension des avantages prévus par l'article 12 alinéas « e » et « f » :

— aux sept premiers exercices d'activité effective pour les investissements réalisés dans l'hébergement,

— aux quatre premiers exercices d'activité effective pour les investissements réalisés dans l'animation.

Art. 16. — Les investissements réalisés dans l'hébergement et ayant pour objet le renouvellement des biens d'équipement peuvent bénéficier dans les conditions fixées par décret de l'exonération des droits et taxes dus à l'importation à l'exception des taxes représentant les services rendus (taxe sur les formalités douanières).

Dans le cas où l'entreprise achète des biens d'équipement neufs produits en Tunisie, elle peut bénéficier de la suspension, dans les conditions fixées par décret, des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que du remboursement au producteur des droits et taxes grevant les produits et matières premières entrant dans la production de ces biens d'équipement.

Art. 17. — Les investissements réalisés dans le transport touristique et portant création, extension ou renouvellement peuvent bénéficier des avantages prévus par l'article 11 de la présente loi.

Art. 18. — La création de sociétés de gestion d'unité d'hébergement bénéficie des avantages prévus par l'article 11 alinéas « a » et « b » ainsi que ceux prévus par l'article 12 alinéas « c » et « f » pour les deux premiers exercices d'activité effective.

Art. 19. — Lorsque l'investissement, revêt une importance ou un intérêt particulier pour l'économie nationale, il peut être accordé au promoteur par convention, après avis de la commission prévue à l'article 6 de la présente loi, l'octroi des avantages prévus par la présente loi dans des conditions plus favorables ou d'avantages supplémentaires et notamment :

1) La prorogation de la durée des avantages prévus à l'article 12 (alinéas « E » et « F ») pour cinq années supplémentaires en cas d'investissement égal ou supérieur à 30.000.000 dinars.

2) Ouverture d'un compte courant en devises convertibles réalimentables dont le montant est fonction de l'investissement.

3) Prise en charge des travaux de certaines infrastructures à l'intérieur des limites du projet si ce dernier est constitué de sous-projets importants pris séparément.

4) Suspension de paiement des droits et taxes dus à l'importation de véhicules automobiles de fonction pour les investisseurs.

Art. 20. — Sont exonérées de tous droits de timbres et d'enregistrement lors de leur mutation, à titre onéreux, les résidences secondaires réalisées dans le cadre de projets touristiques et acquises en devises par des non résidents.

Est considéré comme non résident toute personne ayant son domicile principal et ses activités à l'étranger.

Cet avantage est limité à la première mutation lorsqu'il s'agit d'immeubles acquis par des résidents.

Art. 21. — Les effets et objets mobiliers destinés à l'équipement des résidences acquises par les non résidents sont admis en franchise des droits et taxes d'entrée. Les conditions et les modalités d'octroi de cet avantage sont définies par arrêté du ministre du plan et des finances.

CHAPITRE IV

Garantie de transfert

Art. 22. — Le projet agréé conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi donne droit aux investisseurs non résidents à la garantie de transfert du capital investi en devises et du revenu de ce capital.

Le transfert des revenus du capital investi en devises est effectué immédiatement après justification auprès de la banque centrale de Tunisie des montants à transférer.

La garantie de transfert du capital investi porte sur le produit réel net de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi en devises.

Art. 23. — Le transfert du capital investi en devises pour l'acquisition ou la construction d'une résidence secondaire par un non résident est également garanti :

— à hauteur du montant de ce capital en cas de cession au profit d'un résident à condition que cette opération soit réalisée plus de quatre années après son acquisition ou l'achèvement de construction,

— à hauteur du produit réel net de la cession en cas de cession au profit d'un non résident.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 24. — Les entreprises bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi, sont soumises au contrôle d'un commissaire du gouvernement désigné par le ministre du plan et des finances chargé de :

— contrôler l'exécution des programmes d'investissement qui ont justifié l'attribution des avantages,

— contrôler le nombre d'emplois permanents créés.

Art. 25. — Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique s'appliquent aux avantages et subventions prévus par la présente loi.

Art. 26. — Les investisseurs bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non respect des obligations mises à leur charge par la décision d'agrément.

Cette déchéance peut être partielle ou totale; elle est notifiée au promoteur par décision du ministre chargé de la tutelle sur le secteur touristique après avis de la commission visée à l'article 6 de la présente loi.

Art. 27. — Toute cession de projet agréé doit être préalablement autorisée par le ministre chargé de la tutelle sur le secteur touristique.

Art. 28. — Tout différend entre l'investisseur étranger et le gouvernement résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par le gouvernement à l'encontre de celui-ci sera réglé conformément aux procédures d'arbitrage prévues dans le cadre :

— Des accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre la Tunisie et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ;

— De la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats, ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966.

— De la Convention relative à la création d'un organisme arabe pour la garantie des investissements, ratifiée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre 1972.

Art. 29. — Les avantages et garanties prévus par la présente loi ne sont pas cumulables avec ceux accordés par la législation en vigueur.

Art. 30. — Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Toutefois, les investissements agréés sous l'empire de l'ancienne législation mais qui ne sont pas encore réalisés peuvent faire l'objet d'une régularisation et bénéficier des avantages prévus par la présente loi.

Les demandes de régularisation de ces investissements sont recevables pendant un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Carthage, le 1^{er} septembre 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 86-86 du 1^{er} septembre 1986, portant réforme des structures de la sécurité sociale (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La Chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I

Dispositions générales

Article premier. — L'organisation de la sécurité sociale, dans les secteurs public et privé comprend :

1) Des caisses de sécurité sociale, soit :

a) un organisme central : la caisse centrale de sécurité sociale «CCSS».

b) trois organismes spécialisés :

— la caisse nationale d'assurance maladie «CNAM».

— la caisse nationale des pensions «CNP».

— la caisse nationale des prestations sociales «CNPS».

2) Un organisme agissant dans le secteur immobilier, la société de promotion immobilière locative «SPIL».

Ces organismes, dont le siège est fixé à Tunis, sont placés sous la tutelle du ministère des affaires sociales.

Art. 2. — Les organismes, visés à l'article premier de la présente loi se substituent, chacun en ce qui le concerne, à :

— La caisse nationale de sécurité sociale, instituée par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 ;

— La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, instituée par la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975 ;

— La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants, instituée par le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976 ;

— La caisse des retraites des personnels des services publics de l'électricité, du gaz et des transports, instituée par le décret du 26 août 1948 ;

— La caisse de prévoyance des personnels des services publics de l'électricité, du gaz et des transports, instituée par le décret du 13 décembre 1951 ;

La société de promotion, des logements sociaux, instituée par la loi n° 77-53 du 3 août 1977.

Art. 3. — Les organismes prévus à l'article premier de la présente loi assurent, chacun dans son domaine, la gestion des régimes et l'exercice des attributions qui étaient confiées, en vertu de la législation actuellement en vigueur, aux organismes prévus à l'article précédent.

TITRE II

Les caisses de sécurité sociale

CHAPITRE I

Nature juridique et organes de gestion

Art. 4. — Les caisses, visées au paragraphe 1 de l'article premier de la présente loi, sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Elles sont régies dans leurs relations avec les tiers par les dispositions de la législation commerciale, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 5. — Les caisses visées au présent chapitre, sont administrées par des conseils d'administration composés des représentants de l'Etat, des assurés immatriculés et des employeurs affiliés.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 28 août 1986.

Le conseil d'administration de chaque caisse peut comprendre, également, des représentants des autres caisses.

La composition du conseil d'administration de chaque caisse, ses attributions et les modalités de désignation des administrateurs seront fixées par décret.

Art. 6. — Les conseils d'administration des caisses visées au paragraphe premier de l'article premier de la présente loi sont dirigés par un président des conseils.

Le président des conseils est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.

Chacune des caisses susvisées est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.

CHAPITRE II

Les missions des caisses de sécurité sociale

Section 1

Missions de la caisse centrale de sécurité sociale

Art. 7. — La caisse centrale de sécurité sociale est chargée de la gestion des services d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de sécurité sociale, notamment :

- l'affiliation et le contrôle des personnes morales et physiques assujetties ;

- l'immatriculation des assurés, l'établissement et la gestion du fichier central ;

- le recouvrement des contributions, au titre des différents régimes de sécurité sociale ainsi que des créances ;

- le contentieux de l'assujettissement, de l'affiliation et du recouvrement.

Art. 8. — La caisse centrale de sécurité sociale est également chargée de la coordination entre les caisses de sécurité sociale qui s'exerce notamment par :

- la mise en œuvre, dans le cadre d'un centre commun, de programmes intégrés d'organisation et de traitement informatique ;

- l'établissement des comptes de la sécurité sociale ;

- la collecte et la répartition des ressources du système de sécurité sociale ;

- la gestion de la trésorerie commune et le placement des fonds ;

- les études et la planification : dans ce cadre, elle entreprend les études à caractère juridique, économique, financier et actuariel et propose à l'autorité de tutelle, toute mesure tendant à préserver ou à renforcer les équilibres généraux de la sécurité sociale ;

- la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels de la sécurité sociale.

La caisse centrale de sécurité sociale est, en outre habilitée à exercer toute autre mission d'intérêt commun qui lui sera confiée, en particulier, sur le plan du financement de réalisation d'immeubles locatifs.

Section 2

Missions de la caisse nationale d'assurance maladie

Art. 9. — La caisse nationale d'assurance maladie est chargée d'assurer dans le cadre de la législation en vigueur :

- la couverture des soins médicaux en cas de maladie, maternité, invalidité, accidents du travail ou maladies professionnelles ;

- la fourniture de toute autre prestation ayant pour objet de préserver l'intégrité physique et mentale des assurés et de leurs ayants-droit ;

- l'évaluation du degré d'incapacité, pour l'ouverture de droit à pension et rente d'invalidité ; cette évaluation étant du ressort d'une commission nationale d'invalidité, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 10. — La caisse nationale d'assurance maladie est habilitée à :

- mettre en œuvre, en collaboration avec les départements et organismes concernés, des programmes destinés à renforcer les structures sanitaires, améliorer la qualité des services et maîtriser les coûts ;

- intervenir, par des actions spécifiques, dans les domaines de la prévention de l'invalidité, de la réadaptation et de la rééducation ;

- collaborer aux actions d'éducation sanitaire et de prévention contre les risques sociaux ;

- entreprendre toute action tendant à sauvegarder les droits des assurés sociaux et accélérer la liquidation des prestations dues par les divers intervenants concourant à la protection sanitaire et à la couverture des risques professionnels.

Section 3

Missions de la caisse nationale des pensions

Art. 11. — La caisse nationale des pensions est chargée, dans le cadre de la législation en vigueur, de la gestion des prestations des régimes d'assurance vieillesse, invalidité et décès, notamment :

- les pensions et allocations de retraite ou de vieillesse ;

- les pensions de réversion - veuves et orphelins ;

- les pensions d'invalidité ;

- les rentes d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- les prestations du capital décès ;

- les prestations à caractère familial au profit des pensionnés.

Art. 12. — La caisse nationale des pensions est habilitée, également, à développer une action de promotion sociale en faveur des pensionnés et particulièrement les personnes âgées.

Section 4

Missions de la caisse nationale des prestations sociales

Art. 13. — La caisse nationale de prestations sociales est chargée, dans le cadre de la législation en vigueur :

- d'assurer la gestion des régimes de prestations familiales notamment :

- les allocations familiales ;

- la majoration pour salaire unique ;

- de servir des prestations en espèces en cas de suspension temporaire du travail pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ;

- et d'entreprendre, dans le cadre de la législation en vigueur, toute action à caractère social ou familial, telle que l'octroi des prêts.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Section 1 : Action sanitaire et sociale

Art. 14. — Les caisses de sécurité sociale sont habilitées à entreprendre ou participer, à toute action à caractère social ou sanitaire, rentrant dans leur champ d'activité, en faveur des assurés sociaux et de leurs familles.

Dans ce cadre, elles sont autorisées notamment à :

- apporter leur assistance technique et leur contribution financière à des projets à caractère social et notamment ceux réalisés par les associations œuvrant à la promotion des handicapés ;

- mettre en œuvre une politique d'incitation à la réalisation d'œuvres sociales par les employeurs et les collectivités.

Section 2 : Le contrôle médical

Art. 15. — Pour la réalisation de leurs missions, les caisses de sécurité sociale exercent un contrôle médical destiné à :

- apprécier la réalité et la gravité des affections ouvrant droit aux prestations d'assurance maladie ;

— contrôler la réalité et la durée des périodes d'arrêt de travail en matière de maladie, d'invalidité et d'accidents du travail et assurer le respect de la législation en la matière ;

— proposer toute mesure de nature à prévenir les risques sanitaires et professionnels et, d'une manière générale, tout ce qui est de nature à maîtriser et rationaliser les coûts de la sécurité sociale.

Section 3 : Structures régionales

Art. 16. — L'action des caisses de sécurité sociale est prolongée, au niveau régional, par des centres régionaux communs relevant de la caisse centrale de sécurité sociale.

Art. 17. — Les centres régionaux sont chargés de représenter les caisses de sécurité sociale en tout ce qui concerne la gestion des régimes qu'elles administrent.

Ils sont compétents pour procéder, pour le compte des caisses concernées et par délégation de celles-ci, à toutes les opérations relatives à :

- l'affiliation des employeurs ;
- l'immatriculation des assurés ;
- la constatation et le recouvrement des contributions au titre des différents régimes de sécurité sociale ainsi que des créances ;
- la vérification des droits à prestations ;
- la liquidation et le service des prestations aux assurés sociaux ;
- le contrôle des employeurs ;
- toute autre tâche qui leur sera confiée par les organismes de sécurité sociale.

Section 4 : Dispositions financières

Art. 18. — L'ensemble du patrimoine de la sécurité sociale est propriété de la caisse centrale de sécurité sociale.

Celle-ci procède aux acquisitions et aliénations, effectue les placements et assure toutes les opérations financières qui rentrent dans le cadre de la gestion du patrimoine de la sécurité sociale selon les modalités et dans les conditions qui seront fixées par décret.

Toutefois, les caisses spécialisées peuvent recevoir, acquérir et disposer des biens meubles et immeubles nécessaires à leur fonctionnement, après avis de la caisse centrale de sécurité sociale et approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 19. — Les caisses spécialisées reçoivent, annuellement, pour la couverture de leurs dépenses, une dotation attribuée par la caisse centrale de sécurité sociale.

Cette dotation correspond au montant des dépenses inscrites au budget de chaque caisse, adopté par son conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Au cas où le montant de la dotation pour une année, dépasse le montant des charges réelles, l'excédent est précompté sur la dotation de l'année suivante.

Art. 20. — Les dépenses de la caisse centrale sont couvertes par des prélèvements sur les ressources de la sécurité sociale sur la base d'un budget adopté par son conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Art. 21. — La caisse centrale de sécurité sociale doit constituer, par régime, des réserves dont le montant ne peut être inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre des affaires sociales pris sur avis du conseil d'administration de la caisse centrale.

Si, pour un exercice donné, il est constaté une insuffisance des recettes d'un régime, le déficit est couvert par un prélèvement sur les réserves de ce régime.

Si cette imputation a pour conséquence d'entraîner une baisse du montant des réserves au dessous du seuil prévu à l'alinéa premier du présent article, le conseil d'administration de la caisse centrale de sécurité sociale propose à l'autorité de tutelle les

mesures destinées à rétablir l'équilibre financier de ce régime et notamment :

- la compensation entre les régimes de sécurité sociale ;
- la modification des taux de répartition des contributions ;
- le relèvement des taux de contribution.

Art. 22. — La caisse centrale de sécurité sociale doit veiller au maintien des disponibilités de trésorerie permettant le couvreur des dépenses pour une période dont la durée sera fixée, par régime, par arrêté du ministre des affaires sociales, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale.

Art. 23. — Le remboursement de prêts accordés par les caisses de sécurité sociale peut être assuré par voie de délégation ou de cession sur salaire dans la limite de 40% de la rémunération brute du salarié.

Section 5 : Dispositions fiscales

Art. 24. — Nonobstant toute disposition contraire, les excédents des régimes de sécurité sociale ainsi que les revenus des placements mobiliers et immobiliers des fonds de la sécurité sociale, ne sont pas soumis à l'impôt de la patente et à l'impôt sur le revenu.

Art. 25. — Sont dispensées des formalités de timbre et d'enregistrement, les pièces de toute nature dont la production est nécessaire pour l'obtention des prestations et avantages sociaux.

Art. 26. — Les sûretés hypothécaires, conférées à l'occasion des prêts accordés aux assurés sociaux, sont inscrites et radiées à la conservation de la propriété foncière, moyennant le paiement d'un droit égal au tarif légal, avec un maximum de un dinar.

TITRE III

La société de promotion immobilière locative

Art. 27. — La société de promotion immobilière locative est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition et les attributions sont fixées par décret.

Art. 28. — La société de promotion immobilière locative est dirigée par un président directeur général, nommé par décret, sur proposition du ministre des affaires sociales.

Art. 29. — La société de promotion immobilière locative a pour objet principal de réaliser, à usage exclusivement locatif, des logements ainsi que des immeubles administratifs et commerciaux.

la patrimoine, financé par les ressources de la sécurité sociale, sera la propriété de la caisse centrale de sécurité sociale.

Le ministre des affaires sociales fixe, en cas de besoin, le montant des ressources de financement.

Art. 30. — La société de promotion immobilière locative peut également entreprendre une promotion immobilière locative pour le compte d'autres organismes nationaux ou pour son propre compte.

Art. 31. — La société de promotion immobilière locative est chargée de la gestion du patrimoine immobilier locatif de la sécurité sociale et, éventuellement, celui qui pourrait lui être confié.

La gestion comprend notamment la location, le recouvrement du loyer, le contentieux, l'entretien et la maintenance.

Art. 32. — La société de promotion immobilière locative est exonérée de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur les prestations de services.

Les créances de la société de promotion immobilière locative bénéficient du privilège général du trésor ; à ce titre, leur recouvrement est poursuivi au moyen d'état de liquidation, dressés par la société de promotion immobilière locative et rendus exécutoires par le ministre des affaires sociales, qui peut déléguer ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité.

Art. 33. — La propriété des immeubles réalisés pour le compte des organismes visés à l'article 2 de la présente loi, ainsi que ceux financés sur les fonds de la sécurité sociale, est transférée à la caisse centrale de sécurité sociale.

Art. 34. — Une dotation initiale, dont le montant est fixé par décret, sera allouée à la société de promotion immobilière locale.

La société peut recevoir, en outre, une partie des biens meubles de la sécurité sociale qui lui sera dévolue dans les conditions prévues à l'article 38 de la présente loi.

Art. 35. — En cas de dissolution de la société de promotion immobilière locale, son patrimoine revient à la caisse centrale de sécurité sociale.

TITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Art. 36. — Des décrets fixeront l'organisation administrative et financière des organismes prévus par la présente loi ainsi que les modalités de leur fonctionnement.

Art. 37. — Les organismes prévus par la présente loi se substituent, chacun en ce qui le concerne, à la caisse nationale de sécurité sociale, à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants, aux caisses de retraites et de prévoyance des personnels des services publics de l'électricité, du gaz et des transports et à la société de promotion des logements sociaux dans tous les droits et obligations découlant de l'application de la législation qui les concerne.

A ce titre, ils sont chargés de la liquidation des obligations actives et passives des anciens organismes. Ils peuvent entamer toute procédure tendant à faire reconnaître les droits des-dits organismes lorsque ces droits n'avaient pas été constatés dans les écritures de ces dernières.

Art. 38. — A l'exclusion du patrimoine immobilier, revenant dans son ensemble à la caisse centrale de sécurité sociale, les autres éléments du patrimoine des organismes visés à l'article 2 de la présente loi est dévolu conformément aux principes énoncés aux articles 18 et 34 aux organismes créés par la présente loi. La répartition du patrimoine entre les organismes précités est déterminée par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition d'une commission d'évaluation, dont les membres seront désignés par le ministre des affaires sociales.

Les opérations de transfert du patrimoine sont exonérés des droits d'enregistrement, de timbre et de mutation.

Les mutations effectuées en application du présent article ne peuvent en aucun cas, avoir pour effet de priver les organismes concernés des exonérations accordées en vertu de l'article 20 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi des finances pour la gestion 1982.

Art. 39. — Les dispositions législatives et réglementaires, régissant les organismes visés à l'article 2, demeurent en vigueur jusqu'à la publication des décrets prévus par l'article 36 de la présente loi relatifs à l'organisation administrative et financière des nouvelles structures.

Art. 40. — Sont abrogées, à partir de la date de publication des décrets visés à l'article 36 toutes les dispositions législatives et réglementaires aux dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 1^{er} septembre 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 86-87 du 1^{er} septembre 1986, portant modification de certaines dispositions du code de procédure civile et commerciale (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La Chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Sont abrogés les articles 8, 9, 29, de 39 à 41 inclus de 59 à 86 inclus, de 119 à 122 inclus, 126, 130, 134, 136, 137, 141, 150, 151, 160, 170, 176, 182, 184, 187, 189, de 191 à 195 inclus, 330, 333, 335, 339, 354, 372, 411, 412, 422, 425, 437 et 442 du code de procédure civile et commerciale et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 8. (nouveau). — La copie doit être remise à la personne du requis dans son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les cas, si l'huissier notaire ne trouve pas le requis à son domicile, il doit laisser copie de l'acte à son mandataire ou à toute personne à son service ou habitant avec lui à condition qu'elle soit douée de discernement et que son identité soit vérifiée.

Si la personne trouvée refuse de recevoir la copie de l'acte celle-ci est remise au omda ou au chef de poste de police dans la circonscription duquel se trouve le domicile du requis.

Si l'huissier notaire ne trouve personne au domicile, il y laisse une copie de l'acte et remet une autre au omda ou au chef de poste de police de la circonscription duquel se trouve ce domicile.

Dans les deux derniers cas, l'huissier notaire est tenu d'aviser le requis dans les 24 heures de l'accomplissement de ces formalités par une lettre recommandée adressée à son domicile réel ou à son domicile élu. La production du l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé.

Art. 9. (nouveau). — Si le requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger une copie de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.

La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé.

Art. 29. (nouveau). — Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de la compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice occasionné par la demande principale. S'il apparaît au juge que le demandeur « reconventionnel » a, sciemment, augmenté le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.

Art. 39. (nouveau). — Le juge cantonal connaît en premier ressort, dans les limites de 3000 dinars en matière civile, des actions personnelles ou mobilières et en matière commerciale, des actions en paiement.

Il connaît également dans les limites de sa compétence, des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.

Il connaît seul :

1) Des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal. Il juge en dernier ressort, si le montant annuel de la pension allouée n'excède pas 240 dinars et en premier ressort dans les autres cas. Les jugements rendus en cette matière sont exécutoires par provision nonobstant appel.

2) En premier ressort des actions possessoires.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 29 août 1986.

Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :

- 1) En matière de saisie conservatoire, si la somme, objet de la saisie, ne dépasse pas sa compétence.
- 2) En matière de constats urgents.
- 3) En matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, même si elles ont été infirmées en appel.
- 4) En matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition.
- 5) En matière de délivrance d'une deuxième grosse de jugement par lui rendu et ce conformément aux dispositions de l'article 254.

Art. 40. (nouveau). — Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la loi.

Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort.

Il se compose d'un président et de deux assesseurs et en cas d'empêchement le président peut être remplacé par un juge.

Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier du tribunal.

Art. 41 (nouveau). — Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître :

- 1) De l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance de leur circonscription.
- 2) De l'appel des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de première instance ainsi que des injonctions à payer.
- 3) De l'appel des jugements rendus en matière de compétence.

Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15 et 18 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond.

Chaque chambre se compose d'un président et de deux conseillers. En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un conseiller et les conseillers par des magistrats du premier grade.

Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de la cour d'appel.

Art. 59 (nouveau). — Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelle que soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.

Art. 60 (nouveau). — Lorsque la créance dépasse cent cinquante dinars (150d,000) le créancier est tenu, avant toute demande, de notifier à son débiteur par exploit d'huissier notaire qu'à défaut de paiement dans un délai franc de 5 jours la procédure de l'injonction de payer sera suivie à son encontre.

Art. 61. (nouveau). — Le juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l'un des débiteurs est, sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître des demandes d'injonction de payer.

Les injonctions de payer ne peuvent être accordées si le débiteur n'a pas de domicile connu, ou s'il réside hors de Tunisie.

Art. 62. (nouveau). — Le juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance ne dépasse pas le taux de sa compétence.

Au dessus de ce taux la demande doit être portée devant le président du tribunal de première instance.

Art. 63. (nouveau). — Toute requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier timbré. Elle doit comporter les noms, prénoms, professions et domiciles des demandeurs et défendeurs, et l'indication précise du montant exact de la somme réclamée, ainsi que la cause de la créance.

Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du procès verbal de la notification visée à l'article 60.

Art. 64. — (nouveau). — Si le juge estime que la créance est établie, il ordonne le paiement sur l'un des deux exemplaires de la requête l'injonction de payer; dans le cas contraire, cette requête est rejetée.

Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'injonction de payer.

la décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à partir de l'introduction de la demande.

Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.

Art. 65. (nouveau). — L'injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions prévues par l'article 285 et suivants.

Art. 66. (nouveau). — Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quelque soit leur montant.

Art. 67. (nouveau). — Il est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de première instance un registre spécial sur lequel sont consignés les noms, prénoms et domiciles des parties, la date de l'injonction de payer ou celle de son rejet, le montant des sommes réclamées et leur cause ainsi que la date de la formule exécutoire.

Le greffier appose le cachet du tribunal sur chaque document présenté à l'appui de la demande en indiquant le numéro et la date de l'injonction de payer.

Art. 68 (nouveau). — Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, sauf en matière de statut personnel.

L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.

Art. 69 (nouveau). — Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l'avocat du demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.

Il est établi autant de copies que de défendeurs.

Art. 70 (nouveau). — La requête introductive d'instance doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités de toutes les parties ainsi que l'exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l'an, le mois, le jour et l'heure de la comparution.

Elle doit en outre contenir l'invitation de l'assigné à présenter ses conclusions en réponse accompagnées des moyens de preuve par l'office d'un avocat à l'audience fixée pour l'affaire, et que faute de ce faire le tribunal poursuit l'examen de l'affaire au vu du dossier.

Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 60 jours s'il est domicilié à l'étranger, ainsi que lorsqu'il s'agit de l'Etat et des établissements publics.

Art. 71 (nouveau). — Est nulle la requête :

- 1) En cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et prénom du défendeur, du tribunal saisi, de la date de l'audience ou de l'inobservation du délai d'ajournement.
- 2) En cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article 70, ou en cas de non signification d'une copie des moyens de preuve au défendeur.

La nullité est couverte par la comparution du défendeur ou de son avocat si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa premier, et par la présentation des conclusions en réponse si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa 2.

Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation est nulle et que le défendeur ou son avocat ne comparaissent pas ou ne présentent pas les conclusions en réponse selon les cas.

Art. 72 (nouveau). — L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires comportant l'indication des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à l'avocat pour prouver sa réception de ces pièces.

Le greffier, après avoir vérifié le paiement des droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre ad-hoc puis la porte sur le rôle de l'audience fixée dans l'assignation. Il remet ensuite le dossier au président aux fins de désignation d'un juge rapporteur.

Art. 73 (nouveau). — En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut, après avoir déclaré sa constitution et jusqu'à l'expiration du dernier jour précédant la date de l'audience, requérir l'inscription de l'affaire au rôle.

Art. 74 (nouveau). — Si le défendeur constitue un avocat, ce dernier doit, par huissier notaire signifier sa constitution à l'avocat du demandeur et présenter une copie de cette signification au greffe du tribunal aux fins de la joindre au dossier de l'affaire.

Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de ses conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces justificatives.

Art. 75 (nouveau). — Si l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est renvoyée et le conseil de l'ordre désigne un avocat pour le remplacer en attendant la constitution d'un autre avocat.

L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette formalité.

Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. S'il ne constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est rayée ou il est déchu de son recours. S'il est défendeur, le tribunal passe outre et poursuit l'examen du dossier.

Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son mandant, sans constitution de nouvel avocat.

Art. 76 (nouveau). — La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation. Le tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités ainsi que l'observation des règles de procédure.

Art. 77 (nouveau). — Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si celui-ci n'a pas été touché en personne par la première assignation.

Art. 78 (nouveau). — La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par elle-même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.

Art. 79 (nouveau). — Si l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de l'avocat du défendeur.

Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de son avocat.

Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu à l'article 70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose pas ses conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et statue au vu des pièces du dossier.

Art. 80 (nouveau). — Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la renvoie à une autre audience pour plaidoirie. Cette audience peut être fixée pour le jour même.

Art. 81 (nouveau). — Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, sans autre procédure, si la demande est fondée sur un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée ou une présomption légale. Il en est de même en cas d'urgence.

Art. 82 (nouveau). — Le tribunal peut renvoyer à l'audience de plaidoirie les affaires ne nécessitant pas une enquête de la part du

juge rapporteur tout en autorisant les avocats des parties à échanger leurs conclusions et documents dans des délais qu'il leur fixe.

Art. 83 (nouveau). — Les avocats des parties continuent à échanger des conclusions sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant les conclusions. Un exemplaire des conclusions et des documents doit être déposé pour être joint au dossier dix jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.

Ne sont pas recevables les conclusions présentées après ces délais.

Art. 84 (nouveau). — Le demandeur peut, dans le délai précisé à l'article précédent, modifier sa demande en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions.

Art. 85 (nouveau). — Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction et sa mise en l'état.

Art. 86 (nouveau). — Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, outoute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.

Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.

Art. 119 (nouveau). — Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre temps, il n'est reçu ni mémoires ni pièces. Toutefois, le tribunal peut dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse; cette autorisation doit être mentionnée sur le plumeau d'audience.

Art. 120 (nouveau). — Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité des voix. Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien, il donne son avis le dernier.

S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est tenu de sa rallier à l'une des deux opinions émises par ses collègues.

Art. 121 (nouveau). — La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats. Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un projet de jugement motivé, signé par les trois juges qui ont délibéré.

Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après son prononcé en audience publique, en présence de tous le magistrats qui l'ont signé.

Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet de jugement a été empêché, pour raison légitime, d'assister à l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des deux autres magistrats.

Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats rouverts.

Art. 122 (nouveau). — Les jugements doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 123, dans le plus bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé.

Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.

Art. 126 (nouveau). — L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :

1) S'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un terme à une situation dommageable.

2) S'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques agriculteurs et khamès, patrons et ouvriers, relativement à leur service ou à leur travail, lorsque ces contestations prennent naissance pendant la durée du service, du travail ou de l'apprentissage.

3) S'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs.

4) S'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire.

5) S'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère.

6) S'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délict dont la partie succombante a été jugée responsable.

7) Dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.

Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi de l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des parties le sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution provisoire est en violation des dispositions du présent article et de l'article 125. Il devra être statué sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance portant sursis à exécution n'est susceptible.

Art. 130. (nouveau). — L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.

L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.

L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.

Art. 134. (nouveau). — L'appelant doit :

— Assigner ses adversaires à l'audience conformément à l'article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision attaquée est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 81.

— L'assignation doit être accompagnée d'une copie de la requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des moyens d'appel. L'appelant doit déposer au greffe du tribunal l'acte d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expédition du jugement attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau établi conformément aux règles prescrites à l'article 72.

— L'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent, au plus tard le jour de l'audience présenter leurs moyens de défense par l'intermédiaire d'un avocat.

— Le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisie ou de la date d'audience, ou en cas d'inobservation des délais d'ajournement.

Art. 136. (nouveau). — L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience, présenter au greffe les défenses et moyens de son client accompagnés, le cas échéant, des preuves à l'appui.

Art. 137. (nouveau). — Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à l'article 134 ou que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces du dossier.

Lorsque l'état ou l'établissement public est l'intimé et demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci est

renvoyée pour un délai de 60 jours au moins.

Art. 141. (nouveau). — Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la signification régulière du jugement à la partie succombante, sauf dispositions contraires de la loi.

Ce délai court de la signification contre la personne à la quelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.

S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou si ce jugement a été rendu sur pièce fautive, ou sur faux témoignage, ou si la partie succombante a été condamnée pour n'avoir pas produit une pièce décisive retenue par le fait de son adversaire, le délai ne court que du jour où elle aura recouvré cette pièce ou du jour où elle aura eu connaissance du jugement reconnaissant le faux ou du jour de la découverte du dol.

La signification doit être faite individuellement à chacune des parties.

Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la signification, le délai d'appel est augmenté de trente jours.

Si le dernier jour est un jour férié, le délai est reporté au lendemain du dernier jour de la fête.

Art. 150. (nouveau). — Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue en faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision infirmée en tout ou en partie ou la remise de la situation en l'état où elle se trouvait dans les limites de ce qui a été infirmé.

Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer son omission d'office.

Art. 151. (nouveau). — L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.

En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.

Art. 160. (nouveau). — Tout demandeur en requête civile doit consigner à la recette de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement et en donne récépissé à l'intéressé.

Art. 170. (nouveau). — La tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires applicables devant le tribunal saisi.

Le tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle il serait condamné si son recours était rejeté.

Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu par un juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de première instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour d'appel. Le tiers opposant doit également consigner tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Art. 176. (nouveau). — La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.

Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.

Si le pourvoi est formé pour la 2^{ème} fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.

Art. 182. (nouveau). — Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, déposée par un avocat au greffe de la cour. le greffier doit la viser, y mentionner la date de réception et l'inscrire immédiatement au registre. Il en délivre reçu portant la date de réception, et demande l'expédition du dossier.

Art. 184. (nouveau). — Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la recette de l'enregistrement de la somme de 30 dinars au titre de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à l'amende consignée et ordonne la restitution de son montant à son profit.

Art. 187. (nouveau). — A l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un des avocats généraux près la dite cour, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux fins de sa fixation à l'audience.

Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de l'audience au moins 8 jours à l'avance.

Art. 189. (nouveau). — La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi. La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.

Art. 191. (nouveau). — L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles étaient avant la décision cassée et ce, dans la limite des moyens admis.

Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu'un deuxième renvoi soulevant le mêmes moyens est formé, la cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi.

Si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la cassation avec renvoi de l'arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.

Art. 192. (nouveau). — Les chambres réunies siègent également :

- 1) Chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les différentes chambres.
- 2) En cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des chambres.

L'erreur est censée être notable :

- 1) Si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé sur une erreur flagrante.
- 2) Si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu inapplicable en raison de son abrogation ou de sa modification.
- 3) Si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjà connu de l'affaire.

Art. 193. (nouveau). — Les chambres réunies se composent du premier président, des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque chambre.

La composition des chambres réunies ne peut être inférieure aux deux tiers des membres pour chaque catégorie.

Elles siègent en présence du procureur général et l'aide du greffier de la cour.

Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le premier président peut, sur la demande de l'une des parties, convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une erreur

notable dans un arrêt de l'une des chambres et ce dans un délai de trois mois à partir du prononcé de cet arrêt et après avoir requis l'avis du procureur général sur la question.

Dans ce cas les chambres réunies statuent conformément aux règles prévues aux articles 176, 177, 178 et 197.

Art. 194. (nouveau). — Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si cette décision a ordonné la destruction d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets, si elle a prononcé un divorce ou constaté la nullité d'un mariage, si elle a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent ou elle a ordonné la main-levée d'une saisie pratiquée par l'Etat aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.

A titre exceptionnel, le premier président de la cour de cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis, pendant un mois à l'exécution de la décision attaquée lorsqu'il estime que cette exécution risque de créer une situation irréversible.

La partie qui a demandé le sursis à l'exécution doit consigner le montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme d'argent, les frais de consignation sont à sa charge, indépendamment de tous dommages-intérêts en cas de rejet du pourvoi.

Art. 195. (nouveau). — Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.

Si le dernier jour est un jour férié il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.

Art. 330. — Tout créancier dont la créance est certaine peut, sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa créance les sommes et objets mobiliers qui sont dûs même à terme ou sous condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.

Est dispensé de la permission du juge le créancier bénéficiaire d'un jugement, même non encore exécutoire.

Art. 333 (nouveau). — La saisie-arrêt a pour effet de bloquer aux mains du tiers saisi les sommes dûes au débiteur saisi et les objets mobiliers lui appartenant et d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à moins que celui-ci ne préfère les remettre à l'huissier notaire. A défaut de cette remise, il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne se dessaisir des dites sommes ou objets qu'en vertu d'une main-levée amiable ou d'une décision de justice prononçant la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie-arrêt, sous réserve des dispositions de l'article 314.

Art. 335 (nouveau). — La saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la dénoncer au débiteur saisi dans la huitaine, par exploit d'huissier comportant assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au minimum et de 21 jours au maximum, pour voir valider la saisie.

Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge, la dite assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du débiteur saisi au paiement de la créance du saisissant. Dans ce cas, il est statué par un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la demande en validité.

Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un jugement non encore exécutoire, il sera sursis à statuer sur la demande en validité jusqu'à ce que le dit jugement soit devenu exécutoire.

Art. 339 (nouveau). — Le tiers saisi peut, s'il justifie d'un empêchement légitime, déposer sa déclaration, la compléter et produire les pièces justificatives au cours de l'instance en validité devant le juge de fond et jusqu'à la clôture des débats.

Art. 354. (nouveau). — Les rémunérations visées à l'article précédent sont saisissables ou cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 300 dinars par an; du vingtième sur la portion supérieure à 300 dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la portion supérieure à 600

dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, du quart sur la portion supérieure à 900 dinars et inférieure ou égale à 1200 dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et inférieure ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars et sans limitation sur la portion supérieure à 3000 dinars.

Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite rémunération, à l'exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Art. 372. (nouveau). — Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la notification du jugement.

Art. 411. (nouveau). — Dans les soixante jours au plus tard, après la saisie-exécution ou sa signification au saisi, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé, ou après l'inscription du commandement sur le livre foncier, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé, l'avocat du saisissant dépose au greffe du tribunal devant lequel l'adjudication aura lieu, un cahier des charges daté et signé par lui accompagné d'un rapport d'expertise dressé sur ordre du juge et comportant la détermination de la valeur réelle de l'immeuble objet de l'adjudication.

Art. 412. (nouveau). — Le cahier des charges ne doit contenir que les énonciations suivantes :

- 1) Les nom, prénom, profession, domicile et qualité du saisissant et du saisi.
- 2) Les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant.
- 3) Le titre exécutoire et sa signification et le titre inscrit en vertu duquel les poursuites sont exercées.
- 4) Le procès verbal de saisie-exécution et sa signification au saisi, ou le commandement et son inscription, et, s'il y a lieu tous autres actes ou jugements intervenus postérieurement.
- 5) La désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans le procès verbal de saisie-exécution ou le commandement.
- 6) S'il y a lieu, les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les prénotations, ainsi que les baux avec indication des nom, prénom et domicile du locataire de la durée du bail et du montant du loyer.
- 7) Une mise à prix égale à la valeur déterminée de l'immeuble.
- 8) Les jour et heure de l'adjudication et le tribunal devant lequel elle aura lieu.

Toute autre clause est réputée non écrite.

un état des inscriptions sur le titre foncier est annexé au cahier des charges, le cas échéant.

Art. 422. (nouveau). — L'adjudication a lieu quarante jours au moins et soixante jours au plus après dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal.

Si le dernier jour est un jour férié légal ou n'est pas un jour d'audience de la chambre des saisies immobilières, l'adjudication est fixée à la première audience suivante. Le président du tribunal peut fixer l'adjudication à une audience spéciale.

L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication, vingt jours au moins à l'avance, le saisi et, s'il y a lieu, les créanciers inscrits ainsi que les bénéficiaires de prénotation ayant conservé leur effet, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions.

Art. 425. (nouveau). — Si le poursuivant n'a pas été désintéressé avant le jour et l'heure fixés pour l'adjudication, son avocat, après avoir annoncé, à l'audience, l'immeuble à adjuger, les charges qui le grevent, la mise à prix, le montant des frais et honoraires taxés et, le cas échéant, les dires insérés au cahier des charges, procède à l'adjudication au plus fort et dernier enchériseur. Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement trois feux, d'une durée d'environ une minute chacun.

L'enchériseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

L'adjudication ne peut être prononcée qu'après l'exécution de trois feux allumés successivement.

S'il n'intervient pas d'enchère pendant la durée des trois feux, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix s'il le désire.

S'il intervient une enchère avant l'extinction d'un feu, l'adjudication ne peut être prononcée qu'après l'extinction de deux autres feux, sans nouvelles enchères.

Les enchères sont portées par l'intermédiaire d'un avocat. A l'exception du poursuivant, ne peuvent enchérir que les personnes ayant consigné le tiers de la mise à prix au moins.

Art. 437 (nouveau). — Les demandes incidentes prévues par les articles 433 à 436 doivent être introduites dans un délai qui commence à courir à dater du dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal et expire 10 jours avant l'audience fixée pour l'adjudication.

Le demandeur assigne son adversaire à une audience qui a lieu 5 jours avant la date fixée pour l'adjudication.

Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 3 jours. Le tout sous peine de déchéance.

Le jugement doit, en principe, intervenir avant la date fixée pour l'adjudication. Le tribunal peut toutefois, s'il le juge nécessaire, ordonner le sursis à l'adjudication pour statuer sur l'incident, dans ce cas, la partie qui succombe sur la demande incidente est condamnée, sans préjudice de dommages-intérêts, aux frais causés par la reprise de la procédure.

Art. 442 (nouveau). — Toute personne peut, dans les 10 jours qui suivent l'adjudication et après avoir consigné les deux tiers du prix de la première adjudication, à peine de déchéance, faire une sur-enchère, pourvu qu'elle soit d'un sixième au moins du prix d'adjudication. Cette surenchère est faite par ministère d'avocat, au moyen d'une déclaration souscrite au greffe du tribunal devant lequel l'adjudication a eu lieu et mentionnant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du sur-enchériseur, le prix d'adjudication, le montant de la surenchère et celui des frais et honoraires taxés figurant au procès verbal d'adjudication.

La surenchère ne peut être retracée.

Art. 2. — Est abrogé le chapitre 3 du titre préliminaire dans tous ses articles 87 à 91 du code de procédure civile et commerciale et remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE III

Des instructions devant le juge rapporteur

Art. 87 (nouveau). — Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état en :

— Recevant des avocats les conclusions et pièces et les invitant à produire tous autres explications et documents qu'il juge utiles.

— Procédant aux mesures d'instruction nécessitées par l'affaire et ce par l'audition des parties en personne, la détermination des points litigieux, l'audition des témoins et la réception de moyens de preuve dont dispose chacune des parties y compris la délation du serment décisive.

— Procédant à la descente sur le lieux, ordonnant les expertises et prenant les décisions se rapportant aux questions de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du litige.

Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à ce qu'il a décidé et aux mesures qu'il a prescrites.

Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il prescrit suivant sa date.

Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits et les travaux accomplis sans émettre d'avis.

Art. 88. (nouveau). — Le juge rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures

d'instruction prescrites par le tribunal ou qu'il décide conformément à l'article 87.

Si ces mesures exigent des connaissances techniques ou d'une nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire une personne qualifiée.

Art. 89. (nouveau). — A défaut de comparution des parties ou de leur mandataire, régulièrement désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent pas suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre, poursuit ses opérations.

Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier notaire la partie intéressée.

Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement des instructions et expertises ordonnés par lui ou par le tribunal.

90. (nouveau). — Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargé ou à ceux qui sont inévitablement nécessaires par leur exécution.

Art. 91. (nouveau). — En cas de conciliation ou de transaction au cours des opérations d'instruction, le juge rapporteur en dresse un rapport détaillé qui doit être signé par les parties ou revêtu le cas échéant de leurs empreintes digitales, ou mentionner qu'elles n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant le tribunal.

Art. 3. — L'expression «juge commis» utilisée dans les articles 92 et 93 du code de procédure civile et commerciale est remplacée par l'expression «juge rapporteur».

Art. 4. — Le procédure existante à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeure applicable aux affaires en cours à cette date jusqu'à leur règlement par la juridiction à laquelle elles sont soumises.

Toutefois, les affaires pendantes devant le juge unique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférées par la voie administrative sur décision du tribunal de première instance dans lequel siège le dit juge, à la juridiction compétente pour la poursuite de son examen dans l'Etat où elles se trouvent.

Les décisions rendues dans les affaires visés à l'alinéa premier du présent article, ainsi que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en ce qui concerne les voies de recours et la procédure, soumise à la législation en vigueur avant cette date.

Les assignations, devant le juge unique, notifiées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables. Toutefois, l'inscription de l'affaire les concernant a lieu devant la juridiction incompétente au sens de la présente loi. les parties sont assignées devant cette juridiction à une audience qu'elle fixe.

Art. 5. — La présente loi entre en vigueur à partir du 16 septembre 1986.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 1^{er} septembre 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 86-88 du 1^{er} septembre 1986, portant modification de la loi n° 57-3 du 1^{er} août 1957 relatif à l'état civil (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La Chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — L'article 63 de la loi n° 57-3 du 1^{er} août 1957 relative à l'Etat civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 63. (nouveau). — La ratification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance de la circonscription dans laquelle l'acte a été dressé, ou par son suppléant.

Lorsque la requête n'émane pas du procureur de la République, elle devra lui être communiquée.

La rectification des actes de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime, à l'étranger ou aux armées est demandée au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte a été transcrit ou à son suppléant ; il en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l'article 46 de la présente loi.

La rectification des actes de l'état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du tribunal de première instance de Tunis ou par son suppléant.

La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès est demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès.

Les décisions judiciaires portant rectification ne pourront, en aucun cas, être opposées au tiers.

Sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de deux cent quarante dinars (240d,000) quiconque aura sciemment menti en vue d'obtenir un jugement rectificatif d'un acte de l'état civil.

Art. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 1^{er} septembre 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 29 août 1986.

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du premier ministre du 2 septembre 1986 portant délégation de signature.

Le premier ministre;

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministre;

Vu le décret n° 71-733 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du premier ministre;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 86-650 du 8 juillet 1986, portant nomination du premier ministre;

Vu le décret n° 86-805 du 20 août 1986, chargeant Monsieur Najib Smaoui, conseiller des services publics des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au premier ministre;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Néjib Smaoui, directeur des affaires administratives et financières est habilité à signer par délégation du premier ministre tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Nejib Smaoui est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité, dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 2 septembre 1986

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel et ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du 2 septembre 1986 portant délégation de signature;

Le ministre directeur du cabinet présidentiel et ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 86-435 du 7 avril 1986 portant nomination du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret n° 86-649 du 7 juillet 1986, fixant les attributions du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret chargeant Monsieur Hassine Cherif inspecteur général des services financiers des fonctions de directeur de cabinet du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hassine Cherif inspecteur général des services financiers chargé des fonctions de directeur de cabinet est habilité à signer par délégation du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Hassine Cherif est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 2 septembre 1986

Le ministre directeur du cabinet présidentiel
et ministre de la fonction
publique et de la réforme administrative
MANSOUR SKHIRI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel et ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du 2 septembre 1986 portant délégation de signature;

Le ministre directeur du cabinet présidentiel et ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 86-435 du 7 avril 1986 portant nomination du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret n° 86-649 du 7 juillet 1986, fixant les attributions du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret, chargeant Monsieur Hedi Harbi administrateur général des fonctions de directeur des services communs au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

RECTIFICATIF AU JORT N° 46

des 22 et 25 AOÛT 1985

Article premier. — Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Hedi Harbi administrateur général chargé des fonctions de directeur des services communs du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est habilité à signer par délégation du ministre de la réforme publique et de la réforme administrative tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Hedi Harbi est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 2 septembre 1986

*Le ministre directeur du cabinet
présidentiel et ministre de la fonction publique
et de la réforme administrative*
MANSOUR SKHIRI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêtés du ministre directeur du cabinet présidentiel et ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du 12 août 1986 portant ouverture d'examens d'accès au cycle de formation continue par la promotion aux grades d'administrateur conseiller, d'administrateur, d'attaché d'administration, de secrétaire d'administration et de commis d'administration.

L'article 5 des arrêtés susvisés est modifié et remplacé comme suit;

Art. 5. — Peuvent participer à cet examen les candidats remplissant les conditions prévues par l'article premier de l'arrêté susvisé du 15 août 1985.

MINISTRE DE LA JUSTICE

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 86-828 du 2 septembre 1986 :

Par application de l'article 27 du code de la nationalité tunisienne Madame Liliane Andree Denise fille de Roger Robert Wilhelm naturalisée tunisienne par décret n° 84-1373 du 28 novembre 1984 publié au JORT n° 72, du 4 décembre 1984, est relevée des incapacités prévues par l'article 26 du code sus-visé.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 86-830 du 27 août 1986 :

Le général de division Abdelhamid Cheikh est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Dakar.

Par décret n° 86-830 du 27 août 1986 :

Monsieur Anouar Berrais, ministre plénipotentiaire est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Ottawa.

Par décret n° 86-843 du 27 août 1986 :

Monsieur Mohamed Habib Abbes, ministre plénipotentiaire est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Khartoum.

Par décret n° 86-831 du 27 août 1986 :

Monsieur Mustapha El Almi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de consul général de la République tunisienne à Annaba.

Par décret n° 86-832 du 27 août 1986 :

Monsieur Hamed Ben Salem, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de consul général de la République tunisienne à Lyon.

Par décret n° 86-833 du 27 août 1986 :

Monsieur Ahmed Sahnoun, administrateur général, est chargé des fonctions de consul général de la République tunisienne à Marseille.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 86-835 du 22 août 1986 :

Monsieur Abdallah Bchir est nommé gouverneur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

ORDONNATEURS SECONDAIRES

Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 août 1986, portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment les articles 87 et 133 du dit code;

Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi des finances pour la gestion 1986 et notamment ses articles 61 et 66;

Vu l'accord du ministre du plan et des finances;

Arrête :

Article premier. — Les gouverneurs de Tunis, Ben Arous, et de l'Ariana sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de l'intérieur.

Ils sont chargés, en cette qualité, d'engager et de mandater, chacun dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet, les dépenses imputables sur le dit budget à effectuer dans leurs circonscriptions respectives.

Art. 2. — Les gouverneurs sus-visés seront en leur dite qualité accrédités auprès du payeur général à Tunis, comptable assignataire de leurs dépenses.

Tunis, le 29 août 1986

Le ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MUTATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 septembre 1986 :

Monsieur Hassen El Amri délégué de Gabès ouest est muté en la même fonction au siège du gouvernement de Sfax à compter du 23 juin 1986.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 86-834 du 31 août 1986 :

Le général de brigade Ahmed Noomane est nommé secrétaire permanent du conseil de défense nationale.

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

EMPRUNT NATIONAL

Arrêté du ministre du plan et des finances du 10 septembre 1986 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de l'emprunt national 1986.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l'année 1986 et notamment son article 18;

Vu la loi n° 62-75 du 31 décembre 1962, portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Arrête :

Article premier. — Il sera émis dans la limite de 18 millions de dinars un emprunt obligataire dont le produit sera affecté à la couverture des dépenses du budget de capital pour la gestion 1986.

Art. 2. — L'emprunt est ouvert aux souscriptions en dinars, convertibles et en devises.

Les souscriptions se feront par versement en espèce ou par la remise de chèque et donneront lieu à la remise de titres au porteur ou nominatifs au choix du souscripteur. Ces titres seront en coupures de dix, cent et mille dinars.

Art. 3. — L'emprunt sera amorti en cinq annuités égales. La première annuité viendra à échéance une année après la date de clôture des souscriptions.

Chaque titre fera l'objet d'un remboursement par cinquième.

Art. 4. — Les titres de l'emprunt, capital et intérêts, sont affranchis de tous impôts et taxes présents et futurs.

Ces titres seront émis en quatre catégories A, B, C et D aux caractéristiques ci-après :

— Catégorie A : Taux d'intérêt de 8% l'an avec le bénéfice des dégrèvements fiscaux prévus par la loi n° 62-75 sus-visée;

— Catégorie B : Taux d'intérêt de 11% l'an sans le bénéfice des dégrèvements fiscaux prévus par la loi n° 62-75 sus-visée;

— Catégorie C : Taux d'intérêt de 13% l'an pour les souscriptions et les remboursements, principal et intérêts, en dinars convertibles;

— Catégorie D : Les taux d'intérêt et les monnaies de souscriptions en devises seront fixés par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

Les intérêts de l'emprunt seront payables annuellement et à terme échu.

Art. 5. — Les souscriptions à l'emprunt sont ouvertes à compter du 11 septembre 1986.

La clôture des souscriptions à l'emprunt se fera sans préavis.

Art. 6. — L'émission de l'emprunt se fera au pair.

Art. 7. — Les titres de l'emprunt sont négociables à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Art. 8. — Les souscriptions à l'emprunt ainsi que son remboursement se feront à la trésorerie générale de Tunisie, aux recettes des finances, aux guichets des P.T.T. et aux guichets des établissements bancaires et autres établissements désignés par le ministre du plan et des finances.

Il est alloué aux banques et aux comptables publics une commission à titre de rémunération des services de démarchage pour le placement des titres de l'emprunt. Le taux de cette commission est de 1% de la valeur nominale des titres placés.

Art. 9. — Les annuités de remboursement en principal et en intérêts au titre des souscriptions réalisées en devises bénéficient de la garantie de transfert.

Art. 10. — Les capitaux et les intérêts créés par le présent emprunt sont frappés de prescription dans les conditions suivantes :

— pour les capitaux 15 ans à partir de leur exigibilité;

— pour les intérêts 5 ans à compter de leur échéance.

Tunis, le 10 septembre 1986
Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

PRODUITS MONOPOLISES

Arrêté du ministre du plan et des finances du 19 août 1986, relatif à la nomenclature spéciale des produits monopolisés à tarif réduit.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommations des produits monopolisés et notamment son article premier ;

Vu la loi n° 59-42 du 30 mars 1959, et notamment son article 10, instituant une contribution exceptionnelle à la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1985, relatif à la nomenclature spéciale des produits monopolisés à tarif réduit.

Arrête :

Article unique. — Les prix de vente à tarif réduit des produits monopolisés sont modifiés à compter du 20 août 1986, conformément à la nomenclature spéciale annexée au présent arrêté.

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Tarif réduit du produit monopolisé en millimes	CEDN	Taxe unique de compensation	Tarif de vente réduit en millimes
--------------------------	-----------------------	----------------	--	------	-----------------------------	-----------------------------------

I. — PRODUITS TUNISIENS

A. — Scaferlatiss

R.T.O.....	020 Bis	Paquet de 25 grs	95	10	40	145
Yasmine pipe.....	027 Bis	Paquet de 40 grs	170	10	120	300

B. — Cigarettes

Boussetta.....	102 Bis	Paquet de 20 cig.	85	5	20	110
Surfines.....	120 Bis	—	90	5	20	115
Surfines filtres R.S.....	124 Bis	—	140	10	40	190
El Khadra filtres R.S.....	127 Bis	—	140	10	40	190
El Khadra filtres K.S.....	129 Bis	—	165	10	90	265
Supérieures S.F.R.S.....	140 Bis	—	140	10	40	190
Constellation Filtres R.S.....	142 Bis	—	155	10	90	255
Cristal filtres K.S.....	144 Bis	—	185	10	150	345
Cristal Filtres S.L.....	151 Bis	—	220	10	120	350
El Habib filtres K.S.....	152 Bis	—	165	10	90	265
Mentha filtres K.S.....	153 Bis	—	230	10	120	360
Yasmine filtres K.S.....	155 Bis	—	230	10	120	360
Good Luck filtres K.S.....	156 Bis	—	230	10	120	360
Nargess filtres S.L.....	158 Bis	—	260	10	180	450
Mentha filtres S.L.....	159 Bis	—	260	10	180	450
Cristal Eve filtres S.L.....	161 Bis	—	220	10	150	380
20 mars filtres K.S.....	163 Bis	—	205	10	150	365
20 mars S.L.....	164 Bis	—	250	10	130	390
20 Mars International.....	165 Bis	—	405	10	180	595
Cristal International.....	166 Bis	—	395	10	170	575
Carthage.....	170 Bis	—	210	10	120	340
Caravanes.....	171 Bis	—	210	10	130	350
El Haras.....	172 Bis	—	335	5		340

C. — Cigares

Maltais.....	401 Bis	Le cigare	55	5	30	90
Cigarillos.....	402 Bis	Le paquet de 20 cig.	320	10	160	490
Night in Tunisia.....	415 Bis	Etui de 5 cigares	290	10	160	460

II. — PRODUITS DE PROVENANCE ETRANGERE

A. — Scaferlatifs

Saint Claude.....	032 Bis	Blague de 50 grs	480	10	280	770
Amsterdamer.....	070 Bis	Blague de 40 grs	480	10	290	780
Clan Mixture.....	081 Bis	—	510	10	290	810
Amphora Régular.....	082 Bis	Blague de 50 grs	640	10	400	1050
Clan Mixture.....	083 Bis	—	640	10	400	1050

B. — Cigarettes

Gauloise CO.SF/RS.....	180 Bis	Paquet de 20 cig.	430	10	290	730
Gitanes international.....	181 Bis	—	570	10	290	870
Gitanes CO SF/RS.....	183 Bis	—	455	10	290	755
Gitanes filtre RS.....	184 Bis	—	455	10	290	755
Royale Menthol 100 m/m.....	185 Bis	—	510	10	290	810
Gauloise filtre RS.....	186 Bis	—	430	10	290	730
Royale longue L.S.....	187 Bis	—	540	10	290	840
Gauloise longue filtre.....	188 Bis	—	430	10	290	730
Bastos filtre KS.....	189 Bis	—	455	10	290	755
Royale légère.....	191 Bis	—	540	10	290	840
Gauloises Blondes.....	192 Bis	—	720	10	290	1020
Olympic bleu filtre RS.....	230 Bis	—	430	10	290	730
Craven A.....	240 Bis	—	670	10	400	1080
Impérial international.....	243 Bis	—	590	10	400	1000
State Express « 555 ».....	248 Bis	—	690	10	400	1100
Peter Stuyvesant K.S.....	251 Bis	—	670	10	400	1080
Rothmans filtre K.S.....	252 Bis	—	730	10	400	1140
Bensons & Hedges.....	253 Bis	—	730	10	400	1140
Dunhill international.....	254 Bis	—	810	10	400	1220
Dunhill Menthol.....	255 Bis	—	810	10	400	1220
Rothmans international.....	256 Bis	—	810	10	400	1220
Peter Stuyvesant Extra mild.....	258 Bis	—	670	10	400	1080

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Tarif réduit du produit monopolisé en millimes	CEDN	Taxe de compensation	Tarif de vente réduit en millimes
Laurens 48 F.K.s	263 Bis	Paquet de 20 cig.	480	10	290	780
Jubilé.....	264 Bis	—	590	10	400	1000
Cartier.....	265 Bis	—	920	10	400	1330
Cartier Menthol	266 Bis	—	920	10	400	1330
Saint Morritz Menthol	267 Bis	—	790	10	400	1200
Peter Stuyvesant 100 ^{mv} /m	269 Bis	—	690	10	400	1100
Moritz filt. extra mild	281 Bis	—	750	10	400	1160
100 ^{mv} /m	282 Bis	Boite de 50 cig.	670	10	400	1080
ore filtre 120 ^{mv} /m	285 Bis	Paquet de 20 cig.	750	10	400	1160
Murati Ambassador	287 Bis	—	640	10	400	1050
Pall Mall.....	288 Bis	—	810	10	400	1220
Winston	289 Bis	—	750	10	400	1160
More Menthol 120 ^{mv} /m	290 Bis	—	750	10	400	1160
Salem	291 Bis	—	750	10	400	1160
Kent	292 Bis	—	810	10	400	1220
Camel filtre	294 Bis	—	750	10	400	1160
Marlboro K.S	299 Bis	—	750	10	400	1160
Kool filtre K.S	300 Bis	—	750	10	400	1160
Kool International	301 Bis	—	810	10	400	1220
Winston International	303 Bis	—	860	10	400	1270
Winston K.S.	304 Bis	—	750	10	400	1160
Afras filtre K.S	311 Bis	—	350	10	290	540
Ernte 23	320 Bis	—	610	10	400	1020
H.B. filtre K.S	322 Bis	—	690	10	400	1100
Lord Extra	323 Bis	—	670	10	400	1080
Milde Sorte	325 Bis	—	455	10	290	755

C. — Cigares

Havanitos	427 Bis	Le cigare	50	5	25	80
Partagos	430 Bis	—	920	5	400	1325
Monte Cristo N° 3	431 Bis	—	1745	5	600	2350
El Prado H. Upmann	436 Bis	—	920	5	400	1325
Roméo N° 2 de luxe	437 Bis	—	1575	5	600	2180
Taf Tapic	450 Bis	—	75	5	40	120
Panther Mignon	454 Bis	—	115	5	40	160
Excellentes	470 Bis	—	275	5	90	370
Café Crème	477 Bis	—	75	5	40	120
Gold Habana	481 Bis	—	135	5	60	200
Perfecto	482 Bis	—	115	5	40	160
Meccarillos	484 Bis	—	75	5	40	120
Ormond Junior	488 Bis	—	105	5	40	150
King Edward Imp	498 Bis	—	180	5	70	255
Rillos	700 Bis	—	90	5	40	135
Wilde Havana	703 Bis	—	160	5	80	245
Wilde Cigarillos	704 Bis	—	110	5	40	155

D. — Allumettes

Allumettes en bois	645 Bis	La boite de 50 tiges	20		5	25
Allumettes paraffinées.....	650 Bis	La boite de 100 tiges	30		5	35

E. — Produits spéciaux

Tombac Moassel	520 Bis	Le paquet de 50 grs	390	10	630	1030
Moassal Zaghloul	522 Bis	La boite	650	10	430	1090
Makla Ifrikia	521 Bis	Le paquet de 50 grs	190	10	80	280
Moassal Cheikh el Balad	523 Bis	—	590	10	430	1030
Moassal Gazelle	524 Bis	—	590	10	430	1030

Tunis, le 19 août 1986

Le ministre du plan et des finances

ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

**Arrêté du ministre du plan et des finances du 19 août 1986
relatif à la nomenclature des produits monopolisés.**

Vu l'arrêté du 16 décembre 1985, relatif à la nomenclature des produits monopolisés;

Le ministre du plan et des finances ;

Arrête :

Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés et notamment son article 1er;

Vu la loi N° 59-42 du 30 mars 1959 et notamment son article 10, instituant une contribution exceptionnelle à la défense nationale;

Article premier. — Les prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés sont modifiés à compter du 20 août 1986 conformément à la nomenclature générale annexée au présent arrêté.

Prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés à dater du 20 août 1986

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé en millimes	CEDN	Majoration spécifique sur tabac	Prix de vente aux consommateurs en millimes
I. — PRODUITS TUNISIENS						
A. — Scaferlatis						
R.T.O.....	020	Paquet de 20 grs	190	10	40	240
Yasmine pipe.....	027	Paquet de 40 grs	340	10	120	470
B. — Cigarettes						
El Jaiech.....	100	Paquet de 20 cig.	65	5	—	70
El Jaiech K.S.	101	—	195	5	—	200
Boussetta.....	102	—	165	5	20	190
Surfine.....	120	—	175	5	20	200
Surfines filtrés.....	124	—	280	10	40	330
El Khadra F.R.S.....	127	—	280	10	40	330
El Khadra F.K.S.....	129	—	330	10	90	430
Supérieures FS/RS.....	140	—	280	10	40	330
Constellation R.S.....	142	—	310	10	90	410
Cristal F.K.S.....	144	—	360	10	150	520
Cristal F. Sup L.....	151	—	430	10	120	560
El Habib F.K.S.....	152	—	310	10	90	410
Mentha F.K.S.....	153	—	450	10	140	600
Yasmine F.K.S.....	155	—	430	10	160	600
Good Luck F.K.S.....	156	—	450	10	140	600
Narges F.S.L.....	158	—	490	10	180	680
Mentha F.S.L.....	159	—	490	10	180	680
Cristal Eve F.S.L.....	161	—	440	10	150	600
20 Mars F.K.S.....	163	—	390	10	160	560
20 Mars S.L.....	164	—	490	10	130	630
20 mars Internationale.....	165	—	730	10	180	920
Cristal Internationale.....	166	—	720	10	170	900
Carthage.....	170	—	390	10	130	530
Caravanes.....	171	—	390	10	140	540
C. — Cigares tunisiens						
Maltais.....	401	Le Cigare	105	5	30	140
Cigarillos.....	402	Le paquet de 20 cig.	590	10	160	760
Night in Tunisia.....	415	Etui de 5 cig.	540	10	160	710
D. — Produits spéciaux						
Tombac.....	500	Paquet de 25 grs	190	10	70	270
Neffa Souffi 10 grs.....	513	Sachet de 10 grs	33	2	5	40
Nicotine.....	530	Le bidon de 1 litre	700	—	270	970
Tombac Zagloul.....	522	Le paquet de 50 grs	1190	—	530	1730
Tombac Moassel.....	520	—	790	10	730	1530
Moassel Cheikh el Baled.....	523	—	990	10	530	1530
Moassel la Gazelle.....	524	—	990	10	530	1530
Makla Ifrikia.....	521	La boîte	390	10	80	480
Cahier de Pap. Magh.....	541	Le cahier de 70 F	35	10	15	50
Pochettes allumettes.....	610	La pochette	12	—	—	12
Pochette publicité.....	611	—	12	—	—	12
Charbon de bois.....	630	La braise	65	—	15	80
II. — PRODUITS IMPORTES						
A. — Scaferlatis						
Saint Claude.....	032	Paquet de 50 grs	820	—	280	1110
Amsterdamer.....	070	Paquet de 40 grs	820	10	290	1120
Clan Mixture.....	081	—	870	10	290	1170
Amphora Régular.....	082	Paquet de 50 cig.	1090	10	400	1500
Clan Mixture.....	083	—	1090	10	400	1500

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé en millimes	CEDN	Majoration spécifique	Prix de vente aux consommateurs en millimes
--------------------------	-----------------------	----------------	--	------	-----------------------	---

B. — Cigarettes

Gauloises CO.SF/RS	180	Paquet de 20 cig.	720	10	290	1020
Gitane international	181	—	970	10	290	1270
Gitane C.O. S.F/RS	183	—	770	10	290	1070
Gitane filtre R.S.	184	—	770	10	290	1070
Royale Menthol	185	—	870	10	290	1170
Gauloise filtre R.S.	186	—	720	10	290	1020
Royale longue L.S.	187	—	920	10	290	1220
Gauloise longue filtre	188	—	720	10	290	1020
Bastos filtre K.S.	189	—	770	10	290	1070
Royale légère	191	—	920	10	290	1220
Gauloise blonde	192	—	1190	10	290	1490
Olympic bleu filtre R.S.	230	—	720	10	290	1020
Craven A	240	—	1140	10	400	1550
State express	248	—	1190	10	400	1600
Peter stuyvesant K.S.	251	—	1140	10	400	1550
Rothmans filtre K.S.	252	—	1240	10	400	1650
Benson et hedges	253	—	1240	10	400	1650
Dunhill international	254	—	1390	10	400	1800
Dunhill menthol	255	—	1390	10	400	1800
Rothmans international	256	—	1390	10	400	1800
Peter stuyvesant extra mild	258	—	1140	10	400	1550
Laurens 48 F.K.S.	263	—	820	10	290	1120
Jubilée	264	—	990	10	400	1400
Cartier luxury mild	265	—	1490	10	300	1800
Peter stuyvesant 100 mg	269	—	1190	10	400	1600
Merit filt extra mild	281	—	1290	10	400	1700
Lark 100 m/m	282	—	1140	10	400	1550
More filtre 120 m/m	285	—	1290	10	400	1700
Muratti ambassador	287	—	1090	10	400	1500
Pall mall	288	—	1390	10	300	1700
Winston	289	—	1290	10	400	1700
More menthol 120 m/m	290	—	1290	10	400	1700
Salem	291	—	1290	10	300	1700
Kent	292	—	1390	10	400	1700
Kamel filtre	294	—	1290	10	400	1700
Marlboro K.S.	299	—	1290	10	400	1700
Kool F.K.S.	300	—	1290	10	400	1700
Koll international	301	—	1390	10	400	1800
Winston international	303	—	1490	10	300	1800
Winston K.S.	304	—	1290	10	400	1700
Afras	311	—	570	10	290	870
Erent	320	—	1040	10	400	1450
Impérial Inter.	343	—	990	10	400	1400
H.B. filtre K.S.	322	—	1190	10	400	1600
Lord Extra	323	—	1140	10	400	1550
Milde Sorte	325	—	770	10	290	1070
Saint Morritz Menthol	267	—	1390	10	400	1800

C. — Cigares

Havanitos	427	Le cigare	90	5	25	120
Partagas	430	—	1595	5	400	2000
Monte Cristo N° 3	431	—	3045	5	600	3650
El Prado H. Upmann	436	—	1595	5	400	2000
Roméo N° 2 de Luxe	437	—	2745	5	600	3350
Roméo Cedro de Luxe	438	—	2745	5	600	3350
Taf Tipic	450	—	135	5	40	180
Panther Mignon	454	—	205	5	40	250
Excellentes	470	—	475	5	90	570
Café Crème	477	—	125	5	40	170
Gold Habana	481	—	235	5	60	300
Perfecto Filtre	482	—	205	5	40	250
Meccarillos	484	—	125	5	40	170
Ormond Junior	488	—	185	5	40	230
King Edward Imp.	498	—	315	5	70	390

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé en millimes	CEDN	Majoration spécifique	Prix de vente aux consommateurs en millimes
Rillos	700	Le Cigare	155	5	40	200
Wilde Havana	703	—	275	5	80	360
Wilde Cigarillos	704	—	195	5	40	240
Roméo A TN1	439	—	2245	5	600	2850
Roméo Cedro de Luxe 3	440	—	2745	5	600	3350

D. — Allumettes

Allumettes en bois	645	La boîte de 50 tiges	25		5	30
Allumettes paraffinées	650	La boîte de 100 tiges	45		5	50

E. — Cartes à jouer

Quadrilatos	806	Le jeu de 40 cartes	530	10	60	600
Piquets	810	Le jeu de 32 cartes	840	10	150	1000
Whist	851	Le jeu de 52 cartes	1590	10	300	1900

F. — Poudre

A. — Poudre noire						
Fine ordinaire		Le kilo	12000	1200	1300	14500
Surfine forte		—	12000	1200	1300	14500
b. — Poudre pyroxilée						
Poudre T		—	20000	2000	3000	25000
Poudre T		Les 250 grs	5000	500	750	6250
C. — Poudre de chasse						
Noire destinée à être livrée aux agriculteurs pour la destruction des animaux nuisibles		Le kilo	10000	1000	1500	12500
D. — Poudre de mine						
Pulvrin		—	8000	800	1200	10000

Art. 2. — Les receveurs des finances responsables de la vente des produits monopolisés sont chargés de la perception de la majoration spécifique. Le produit de cette majoration est versé au profit du budget général de l'Etat après déduction des prélèvements de 8% tel qu'il est pratiqué actuellement.

Art. 3. — Tous les débiteurs détenteurs des produits monopolisés achetés aux anciens prix devront faire par écrit au bureau du receveur entrepreneur auprès duquel ils s'approvisionnent habituellement le 23 août 1986 au plus tard la déclaration des quantités des produits monopolisés en leur possession à la date de la fermeture de leurs locaux le 19 août 1986.

Les quantités déclarées donneront lieu au versement au moment du dépôt de la déclaration prévue ci-dessus à la caisse du receveur entrepreneur d'une redevance différentielle au profit du budget de l'Etat.

Tunis, le 19 août 1986

Le ministre du plan et des finances,
ISMAIL KHELIL

VU
Le Premier ministre,
RACHID SFAR

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 86-841 du 2 septembre 1986 :

Monsieur Samir Yahmed, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de président-directeur général du centre hospitalo-universitaire (Habib Bourguiba).

Par décret n° 86-842 du 2 septembre 1986 :

Docteur Hédi Achouri, inspecteur régional de la santé publique est chargé des fonctions de directeur de la tutelle des hôpitaux au ministère de la santé publique.

Dans cette position l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade des indemnités et avantages attribuées à l'emploi de directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

EXPROPRIATION

Décret n° 86-839 du 22 août 1986 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à l'aménagement du quartier Bab-Souika El-Halfaoulne (7ème et 8ème tranche).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 72-39 du 27 avril 1972, relative à la vente des terrains acquis par l'Etat en vue soit de la construction d'immeubles soit à l'aménagement ou à l'extension des villes;

Vu la loi n° 61-21 du 31 mai 1961 relative aux opérations de construction et d'alinéation spécialement décidées par le gouvernement en faveur des personnes dont les immeubles auront été démolis;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985 et notamment l'article 64 relatif à la modification de l'article 5 de la loi n° 61-21 sus-visée;

Vu le décret n° 61-241 du 5 juillet 1961 fixant certaines conditions d'applications de la loi n° 61-21 du 31 mai 1961 relative aux opérations de construction et d'aliénation spécialement décidées par le gouvernement en faveur des personnes dont les immeubles auront été démolis;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique pour être incorporés au domaine privé de l'Etat, pour les besoins de la société nationale immobilière de Tunisie les immeubles sis à Tunis nécessaires à l'aménagement du quartier Bab-Souika El-Halfaoulne (7ème et 8ème tranche) teintés en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués aux tableaux ci-après :

I. — PARCELLES IMMATRICULEES

Numéro d'ordre	Numéro des parcelles sur le plan	Numéro du titre foncier	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative expropriée	Noms des propriétaires
1	27-28-28 bis	41658/50543	Rue Sidi Errassas	Terrain bâti	120m2	Assia dite Oussila Bent Brahim Ben Mohamed Ben Abderrahman Essefaréhi
2	30-30 bis	53498	Impasse Kloobgi	Terrain bâti	90m2	Fatma, Mohamed, Moncef, Nabiha, Abdessatar, Mohamed Lahbib, Yamina, Hasna enfants de Hassen Ben Belgacem Ben Saâd El Khilifi El Ayari, Hêla Bent Taïeb Ben Abdallah Béchir.
3	67-67 bis	43125	Rue Ben Naceur	Terrain bâti	198m2	Habib Ben Mohamed El Ayari
4	85	41985-54947	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	12m2	Abdelwaheb Ben Mahmoud Chachia
5	86	57539	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	86m2	El Hadj Mohamed dit El Bahri Ben Taïeb Bou Allègue Hédi Ben Tahar Mahbouli, Manoubia, Zakia, Abdellaziz, Tahar fils de Hédi Mahbouli
6	90	21275 Tunis S2	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	28m2	Mohamed Salah El Hadhli
7	1A	48642	Rue Halfaouine	Terrain bâti	17m2	Ex-fondation habous de Chérif Younès Ben Hamouda Hethout
8	2B	17390	Rue Halfaouine	Terrain bâti	17m2	Fattouma Bent El Hadj Ali El Oueslati Mohamed, Hassen Souad, Radhia, Béchir fils de Ahmed Ben El Hadj Amor Chamman
9	3B-4B-5B	50942 S2	Rue Halfaouine	Terrain bâti	73m3	Mohamed, Béchir, Radhia, Wassila fils de Ahmed Ben El Hadj Amor Chamman
10	6B	51317	Rue Halfaouine	Terrain bâti	31m2	Naziha Ben Béchir Bent Ahmed Barbirou
11	12B	56662	Rue Halfaouine	Terrain bâti	59m2	Ahmed Ben El Hadj Mohamed Ben Hadj Farhat Hafaiedh
12	14B	1671/46365 Tunis	Rue Halfaouine	Terrain bâti	38m2	Bessis Claire, Bessis Julie

II. — PARCELLES NON IMMATRICULEES

Numéro d'ordre	Numéro des parcelles sur le plan	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	18-18 bis	Impasse de la Lampe	Terrain bâti	29m2	Mahbouba El Ayari
2	19-19 bis	Impasse de la Lampe	Terrain bâti	81m2	Fatma Othmania
3	20-20 bis 20 ter	Impasse de la Lampe	Terrain bâti	105m2	Zohra El Gharbi
4	21	Impasse Souissi	Terrain bâti	195m2	Manoubi El Mahbouli
5	22	Impasse Souissi	Terrain bâti	113m2	Héritiers Mériem Bouhenda
6	23-23 bis	Impasse Souissi	Terrain bâti	57m2	Mounir et Iman Dellaji
7	23-23 bis	Impasse Souissi	Terrain bâti	57m2	Mounir et Iman Dellaji
7	24	Impasse Souissi	Terrain bâti	90m2	Héritiers Ben Ezzeddine
8	25-25bis	Impasse Souissi	Terrain bâti	135m2	Héritiers Mokhtar Ben Cheikh Ahmed
9	26-26 bis	Rue Sidi Errassas	Terrain bâti	89m2	Héritiers Mohamed Ridha Boudhraâ
10	31-31 bis 31 ter 32-32 bis	Impasse Klobdi	Terrain bâti	177m2	Ahmed El Bahi
11	32-32 bis	Impasse Klobgi	Terrain bâti	77m2	Héritiers Mokhtar El Ouafi, Safia El Ouafi et héritiers Adelmajid El Ouafi
12	65-65 bis	Impasse Ben Gobrane	Terrain bâti	120m2	Amor Chourou
13	66	Rue Ben Nasser	Terrain bâti	199m2	Héritiers Aïcha El Graïri et Salma Kharbouch
14	68	Rue Ben Nasser	Terrain bâti	26m2	Tahar Hfaledh
15	69	Rue Ben Nasser	Terrain bâti	39m2	Hédi Erfaï
16	69-70	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	32m2	Héritiers Ali Ben Yahmed
17	71	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	22m2	Héritiers Hédi Ben Chaâbane
18	72	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	18m2	Héritiers Mohamed El Arbi Chouikha
19	73	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	15m2	Mohamed Rejeb Chourou
20	74	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	11m2	Mohamed Faouzi, Mohamed Salah, Fatma Chouikha
21	75	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	11m2	Héritiers Jalloul Jeziri
22	76	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	14m2	Abderrahman Talbi et Zeineb Ben Younès
23	77	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	14m2	Kaddour Ben Abdallah
24	78	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	14m2	Laroussi Ben Jemaâ
25	79	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	25m2	Abdelkader Touhami
26	80	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	14m2	Héritiers Abdelkader Chouikha
27	81	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	13m2	Héritiers Larbi Ben Hammouda

Numéro d'ordre	Numéro des parcelles sur le plan	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
28	82	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	12m2	Héritiers Abderrahman Amamou
29	83	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	10m2	Héritiers Hassen Agrebi
30	84	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	11m2	Hamadi Agrebi
31	87	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	19m2	Mohamed Testouri
32	88	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	8m2	Héritiers Meherzia el Gharbi
33	89	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	28m2	Mohamed Hfef
34	91	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	6m2	Amor Malleh
35	92	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	47m2	Héritiers Mohamed Trabelsi Kelai
36	93	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	18m2	Abdellaziz El Ajimi
37	94	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	22m2	Hamda Ben Abdessattar
38	95	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	21m2	Hamda Ben Abdessattar
39	96	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	9m2	Municipalité de Tunis
40	97	Rue Bab Bou-Saâdoun	Terrain bâti	9m2	Zahida Akali
41	2A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	11m2	Béchir Kochbati
42	3A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	10m2	Aïcha Slama
43	4A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	10m2	Héritiers Béchir Tahar Fkih
44	5A, 6A, 7A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	33m2	Salah Largat
45	8	Rue Halfaouine	Terrain bâti	8m2	Mohamed Errafai
46	9A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	18m2	Héritiers Mustapha Fourati
47	10A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	23m2	Saâda Kouhine
48	11A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	16m2	Kmar El Béji
49	12A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	26m2	Bakhta El Lebbane
50	13A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	6m2	Habib El Jeni
51	14A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	5m2	Mohsen Lebbane
52	15A, 15A bis	Rue Halfaouine	Terrain bâti	29m2	Tahar Chehibi et Mahbouba El Ayari
53	16A, 16A bis	Rue Halfaouine	Terrain bâti	10m2	Héritiers Chadli, Hammami et Fatma
54	17A	Rue Halfaouine	Terrain bâti	13m2	Héritiers Mahmoud Hamdi
55	1B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	14m2	Sadok et Saïd El Meddeb
56	7B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	25m2	Ahmed Fezzani

Numéro d'ordre	Numéro des parcelles sur le plan	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
57	8B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	29m2	Héritiers Ahmed, Farhat Essahli
58	9B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	30m2	Héritiers Othman Errafai
59	10B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	15m2	Héritiers Mohamed El Ouzir
60	11B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	10m2	Héritiers Tahar Bel Fkih
61	13B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	10m2	Mehrez En Nabbouli
62	14 bis	Rue Halfaouine	Terrain bâti	50m2	Saâda Kouhine
63	14B ter	Rue Halfaouine	Terrain bâti	16m2	Hassen El Kett
64	15B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	6m2	Naceur Ben Amor Ben Naceur
65	16B	Rue Halfaouine	Terrain bâti	14m2	Héritiers Abderrazak Bleich

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres du plan et des finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 22 août 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

EXPROPRIATION

Décret n° 86-840 du 29 août 1986 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à la ville de Tunis nécessaires à la réalisation d'un projet d'habitation.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 72-39 du 27 avril 1972, relative à la vente des terrains acquis par l'Etat en vue soit de la construction d'immeubles soit à l'aménagement ou à l'extension des villes;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, (ministère de l'équipement et de l'habitat) et incorporées dans le domaine privé de l'Etat les deux immeubles sis à la ville de Tunis (près de la rue de Sidi El Béchir) d'une superficie totale de 23a 34ca, nécessaires à la réalisation par la Société Nationale Immobilière de Tunisie d'un projet d'habitation, teintées en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqué au tableau ci-après :

Numéro d'ordre	Numéro du titre foncier	Numéro de l'immeuble	Situation de l'immeuble	Nature à exproprier	Superficie Noms des propriétaires
1	2893/54037	Rue Malamelli Impasse Bouzaïane	en ruine	17a52 ca	1) Calo Fortunata, Maria, Unès; 2) Calo (Margherita, Evelina); 3) Calo (Gina); 4) Calo (Nella); 5) Calo (Edwige); 6) Calo (Lucia, Ida); 7) Calo (Abramino dit Nino); 8) Calo (Elena);
2	37375/54041	Rue des Cendres	menaçant ruine	5a 82ca	1) Calo Fortunata, Maria, Unès; 2) Calo (Margherita, Evelina); 3) Calo (Gina); 4) Calo (Nella); 5) Calo (Edwige); 6) Calo (Lucia, Ida); 7) Calo (Abramino dit Nino); 8) Calo (Elena).

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres du plan et des finances de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 août 1986
p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre,
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CHASSE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 août 1986, relatif à l'organisation de la chasse pendant la campagne 1986/1987.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966, portant promulgation du code forestier et notamment le chapitre VIII du dit code ;

Vu la loi n° 74-12 du 11 mai 1974, ratifiant la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1977, portant fixation des redevances de chasse et des modalités de leur recouvrement tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 17 octobre 1977 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse.

Arrête :

TITRE PREMIER

Règlementation générale

Article premier. — Pour la campagne 1986-1987 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier	Date d'ouverture	Date de fermeture	Observations
Lièvre, perdrix, turnix, caille, tourterelles sédentaires et alouettes (1).	28 - 9 - 86	28 - 12 - 86	(1) Y compris la chasse à l'aide du faucon et de l'épervier.
— Sanglier et hérisson (2).	28 - 9 - 86	29 - 3 - 87	(2) Tous gouvernorats sauf celui de Jendouba où la fermeture de la chasse du sanglier aura lieu le 22 février 1987.
— Pigeons ramier (palombe) biset et colombin.	5 - 10 - 86	28 - 3 - 87	
— Bécassine, canard colvert, canard pilet, canard souchet, oie cendrée, sarcelles d'hiver et d'été, fuligules milouin et morillon, poule d'eau, foulque macroule vanneau huppé, canard siffleur et pluvier (3).	5 - 10 - 86	29 - 3 - 87	(3) La chasse du gibier d'eau à la passée est autorisée une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil.
— Bécasse, grives et étourneaux (1).	9 - 11 - 86	29 - 3 - 87	
— Caille de passage (4).	26 - 4 - 87	14 - 6 - 87	(4) Chasse à l'aide du faucon dans le gouvernorat de Nabeul.
— Tourterelle de passage et gangas (5).	14 - 6 - 87	26 - 7 - 87	(5) Chasse au poste et sans chien.
— Gangas (6).	26 - 7 - 87	30 - 8 - 87	(6) Chasse au poste et sans chien dans les gouvernorats de Gabès, Gafsa, Medenine, Kebili, Tataouine et Tozeur.

Art. 2. — Nul ne peut chasser s'il n'est détenteur d'un permis de chasse valide. Le permis de chasse ne peut être délivré ou renouvelé pour les nationaux et les résidents étrangers que si le chasseur est membre d'une association régionale des chasseurs et ce conformément aux articles 161 et 180 du code forestier. Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l'association pour en être membre est fixé à 5 dinars pour les nationaux et 10 dinars pour les résidents étrangers.

Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l'association nationale des fauconniers tunisiens est fixé à 4 dinars.

Art. 3. — Le droit de chasse en forêt domaniale et en terrain soumis au régime forestier à l'exception des nappes alfatières et des périmètres objets des articles 11 et 13 du présent arrêté ne pourra être exercé que par licence individuelle.

Cette licence qui est délivrée par la direction des forêts donne lieu à la perception d'une redevance domaniale fixée pour la saison 1986-1987 à 8 dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 30 dinars pour les résidents temporaires.

En outre, une taxe d'abattage de 2 dinars par sanglier abattu au cours d'une chasse ordinaire sera versée par le chasseur intéressé à la caisse du receveur des produits domaniaux.

Art. 4. — La chasse au gibier sédentaire et à la bécasse n'est autorisée que les samedi, dimanche et jours fériés pendant les périodes d'ouverture.

Cependant la chasse au sanglier est autorisée durant tous les jours de la période d'ouverture.

Toute équipe de chasseurs au sanglier est tenue :

1) d'informer au moins 7 jours à l'avance l'arrondissement régional des forêts de la date et du lieu de la battue projetée, avec les noms des participants, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du chef d'équipe.

2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l'association régionale des chasseurs qui est tenue de les assurer contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.

Art. 5. — Le nombre des pièces de gibier sédentaires (perdeaux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à huit perdreaux et deux lièvres.

Art. 6. — Des battues administratives aux bêtes fauves et animaux nuisibles peuvent être autorisées par le commissariat régional au développement agricole sur la demande de l'autorité administrative ou des particuliers et après enquête du chef de la subdivision forestière de la région.

Les sangliers abattus au cours d'une battue administrative peuvent être répartis entre les chasseurs s'ils le désirent ou vendus aux établissements autorisés conformément à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 7. — La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.

Art. 8. — Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage, la détention et l'exportation des espèces ci-après :

1) Mammifères : Cerf de berberie, gazelle, buffle, mouflon, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson, blanc, gundi, chat sauvage, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcssins et petits de tous les mammifères sauvages ;

2) Oiseaux : Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids, couvées et tous les autres oiseaux sauvages dont la chasse et la capture ne sont pas autorisées ;

3) Reptiles : Tortues de terre et d'eau douce, varan du désert et fouette queue.

Cependant et par dérogation au présent article des autorisations exceptionnelles de capture, de chasse ou de colportage de toutes espèces de faune sauvage, dans un but scientifique ou de défense, pourront être délivrées par le directeur des forêts.

De même, des permissions spéciales de capture et de détention d'épervier ou de faucon pour la chasse au vol, peuvent être délivrées aux fauconniers du Cap-Bon, sur proposition de l'association nationale des fauconniers et après versement par l'intéressé d'une redevance domaniale de 3 dinars par épervier et 5 dinars par faucon.

Néanmoins, le dénichage des faucons doit être obligatoirement effectué par les soins de l'association à raison de deux jeunes au plus par aire en prenant soins d'en laisser au moins un par nid et ce en présence d'un représentant de la direction des forêts.

La chasse du lièvre à l'aide du slougui et de l'hérisson à l'aide du chouk ne peut être pratiquée que sur permission spéciale du directeur des forêts et après versement d'une redevance domaniale de 5 dinars par l'intéressé.

Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.

Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots congelés ou vivants déclarés à la direction des forêts avant la date du 1^{er} mars 1987. Les stocks doivent être regroupés en un seul dépôt, pour chaque exportateur avant la date du 1^{er} mars 1987.

Art. 9. — Les propriétaires ou leurs ayants droit, peuvent détruire en tout temps et par tous moyens, sauf l'incendie, les poisons et les engins de transport, sur leurs propres fonds, à condition qu'il existe un danger réel ou des dégâts imminents :

1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (sous réserve d'une autorisation délivrée par le chef de l'arrondissement des forêts).

2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes.

3) Corbeaux de tous genres.

4) Moineaux.

5) Etourneaux.

Art. 10. — Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.

L'étalage, la vente et l'achat du gibier sédentaire et notamment le perdreau et le lièvre, ainsi que leur consommation dans les lieux publics sont interdits.

En ce qui concerne le sanglier, seuls les hôteliers, les restaurateurs, bouchers, charcutiers et exportateurs de gibier qui en font la demande, peuvent obtenir une autorisation annuelle spéciale de la direction des forêts pour l'offre, la vente ou l'exportation de la viande de sanglier, sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'un contrôle hygiénique obligatoire du gibier ou des produits transformés, étant entendu que la provenance du gibier doit être conforme à la législation de chasse en vigueur.

A cet effet, les sangliers, abattus au cours d'une chasse réglementaire ou d'une action de lutte dûment autorisée, peuvent être vendus aux détenteurs de l'autorisation annuelle spéciale pour l'offre, la vente ou l'exportation de la viande de sanglier.

La délivrance de l'autorisation spéciale de commerce de la viande de sanglier donne droit à la perception d'une redevance domaniale de cent (100) dinars pour la commercialisation locale et deux cents (200) dinars pour l'exportation. Le propriétaire de l'établissement autorisé est tenu de se conformer à la législation de chasse en vigueur.

Art. 11. — En vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite sauf en cas d'adjudication du droit de chasse sur certaines de ces réserves.

Cependant et par dérogation au présent article la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations fermées au petit gibier sédentaire (lièvre, perdrix, turnix, caille, tourterelles sédentaires et alouette).

Les opérations de chasse sont également interdites dans les fermes pilotes et les agro-combinats relevant de l'office des terres domaniales fixés par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 mars 1980.

Toutefois, la chasse aux grives est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-combinats susvisés pendant sa période d'ouverture sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'office des terres domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.

Gouvernorat de Tunis :

Lac de Tunis, forêt Chott El Bahira, forêt de Raoued, forêt de Gammarth, forêt et lac Séjoumi, forêt Bordj Ali Rais, Djebel Kharouba.

Gouvernorat de l'Ariana :

Délégation de l'Ariana-Omdat Fejja, Djebel Ammar, Djebel Aïn Essid, Terguella, Djebel Fezzanine (TF 8737), Djebel Baouala (TF 9464), chaîne montagneuse de Lansarine.

Cependant, la chasse au sanglier reste autorisée dans ces réserves.

Gouvernorat de Ben Arous :

Délégation de Mornag, lacs de Tunis et de Radès, contrat de reboisement de Radès, aqueduc romain d'Oudhna, Djebel Boukornine (TF 90842 - 5204 - 3109), Djebel Ressas (TF 11051).

Gouvernorat de Nabeul :

Délégation de Menzel Temime, Djebel Haouaria (TF 2067), zone des grottes romaines d'El Haouaria, Dunes de Menzel

Belgacem à l'exception de la 4^{ème} série, parc national des Iles Zembra et Zembretta.

Cependant sont autorisées la chasse au vol à Djebel El Haouaria (TF 2067) et la chasse au sanglier dans les dunes de Menzel Belgacem.

Gouvernorat de Zaghouan :

Djebel Zaghouan (TF 115788 - 115998 - 115318), Djebel Bousafra, Djebel Maaouine, Djebel Oust (TF 15452), Djebel Mansour I et II (TF 116155 - 116156), Djebel Lahirech (R 17092).

Djebel Ben Kleb (TF 4965), Djebel Déghafla (TF 30878), Djebel Zbidine (R 12278).

Cependant la chasse au sanglier reste autorisée dans ces réserves.

Gouvernorat de Sousse :

Délégations de Sidi Bou Ali et de Hergla, Medfoune, Henchir El Kébir, Henhir Gastla, Ouled Abdallah, El Guedel, périmètre Irada, forêt de Baloum, forêt de Hénia, forêt de Frada, parcours améliorés de Béchachma, parcours améliorés de Kondar.

Gouvernorat de Monastir :

Délégation de Bembla, falaises de Monastir, garaât oued El Melah, oued Assida, oued Zakar, Amira Hatem, El Alalcha, El Khour, El Mellah, El Fhoul.

Gouvernorat de Mahdia :

Délégation de Sidi Alouane, forêt de la Chebba, forêt de Ghedhabna, Hmadet El Mandra, Oglet Sidi Naceur, Chérichira, Meslène, Sebkhath Riadha de Mahdia.

Gouvernorat de Kairouan :

Délégation de Haffouz, Imadat Charda, Imadat El Alem, Imadat Maârouf, Imadat oued El Ksab et Imadat Touila, Ben Mâamer (R 54520) djebel Bou Hajar (R 54520), Chouchet Soulay (R 54779), Kef Nara, retenue du barrage Bourguiba, parcours oueld Zaïer, pépinière El Grine, ferme Ennasr (TF 235205 - 46221), parcours Rmadnia, dunes de Grimit, dunes boisées d'El Ghazazia.

Gouvernorat de Sidi Bouzid :

Délégation de Sidi Bouzid Est, djebel Maknassy (TF 277301), djebel Souinia (TF 277293), djebel Goubarr versant sud (R 54600), djebel Sidi Kelif, parc national de Bouhedma (décret n° 80-1606 du 18 décembre 1980).

Gouvernorat de Sfax :

Délégation de Mahres et de Kerkennah, Imadets de Bir Mellouli, de Bechka et de Tourba, Tilil et Ajla, Drâa Ben Ziad, Salines de Thyna.

Gouvernorat de Gabès :

Délégation de Gabès Est, djebel Tounine, El Wajwaj, djebel Hadifa, Oum Chiah.

Gouvernorat de Medenine :

Délégations de Houmet Essouk et Ajim, Imadats de : Chahbania, Naffatia, Ghrabet, Dargoulia, Béni Ghazeil, Menzlet et Ourjigen.

Gouvernorat de Tataouine :

Délégation de Bir Lahmar, Imadats de Beni M'hira et El Morra, toute la zone limitée par Sih Essaraia et oued El Kamour et la piste d'El Kamour.

Gouvernorat de Kebili :

El Bhaïer, Segui, Lasnam, Ettoil, Djebeil, Garaât Ali, Zitouna, El Mehdeh.

Gouvernorat de Tozeur :

Imadats de Chakmou et Dghoumès, djebel Bouhlel, djebel Tamerza, la partie située entre la GP 3 et le Sud du Chatt El Gharsa de l'aéroport et Neflayette allant vers Htam.

Gouvernorat de Gafsa :

Délégation d'El Guetar, djebel Orbata (TF 277298), djebel Sned (TF 277298), djebel Belkhir (R 54598), djebel Chems (TF 14171), domaine forestier de Haddaj, djebel Bouhlel, Bougartoum, El Morra, Taferma, djebel Zitoun, El Gassya, djebel Chareb.

Gouvernorat de Kasserine :

Délégations de Kasserine Est et de Hassy El Frid, série de Kechem El Kaleb (TF 244062), série unique de Tam Smida (TF 246097), djebel Essaragua et Goubeul (R 54617), 1^{ère} et 2^{ème} série de Kifene El Homer (R 54432), 1^{ère} et 2^{ème} série de Châmbi (TF 1399), série unique de Bourobâia (R 54458), parc national de Châmbi (décret n° 80-1607 du 18 décembre 1980).

Gouvernorat de Siliana :

Délégation de Bou Rouis, barrage Lakhmès, djebel Mansour (TF 115797), djebel Chehid (TF 180365), Sidi Ayed (TF 180365), Koudiat Tillet, djebel Magsem (R 54518), 2^{ème} série de Kessera (TF 82 S2 le Kef), barrage Siliana, djebel Boukhil (TF 170601), djebel Nasrallah et Ghazouane (TF 175211).

Gouvernorat du Kef :

Délégations de Kalaât Khasba et Djerissa, djebel Kaïkis et Lakhfedj (R 54333), djebel Kebouch (TF 170458), djebel Touila (TF 110 S2 le Kef), djebel Fekret (TF 170450), djebel Laïma (R 16044).

Gouvernorat de Jendouba :

Délégations de Boussalem et Ghardimaou, 1^{ère} et 2^{ème} série de Tabarka (R 54261 - 54262), 1^{ère} - 2^{ème} et 3^{ème} série de Tegma (R 53256), 1^{ère} et 2^{ème} série de Chihia (R 54613 - 54706), 2^{ème} - 4^{ème} et 6^{ème} série de la forêt de Ain Draham (R 54585 - 54581 - 54586), parcelles 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, de 28 à 37 de la 1^{ère} série de Ain Draham (R 54587), 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} et 8^{ème} série de la forêt du Feldja (R 53257).

Gouvernorat de Béja :

Délégations de Tébourouk, de Béja Nord et de Béja Sud, djebel Sabbah (R 54774), Sfaïet Sabbah, djebel Sfaï (TF 175400 - 175497 et 175190).

Gouvernorat de Bizerte :

Délégations de Menzel Bourguiba et Bizerte Sud, parc à cerf de M'hibeus (TF 145825), parc national d'Ichkeul (décret n° 80-1608 du 18 décembre 1980).

Art. 12. — La chasse au poste du sanglier peut être autorisée par le directeur des forêts dans la forêt de Feldja (R 53257) sous réserve que la demande écrite parvienne à la direction des forêts au moins 6 jours à l'avance.

Art. 13. — Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux organismes adjudicataires.

Art. 14. — La chasse au poste à la palombe, dans les réserves de chasse constituées, peut être autorisée par le chef de l'arrondissement des forêts de la région sous réserve que le chasseur soit porteur d'une licence de chasse en forêt domaniale.

Art. 15. — L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques et insectes) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du directeur des forêts. La demande écrite relative à l'exportation, à l'importation ou au transit doit parvenir sous peine de rejet à la direction des forêts 10 jours à l'avance.

De même, la naturalisation de toute faune sauvage, à l'exception des espèces nuisibles, citées à l'article neuf, est interdite sauf autorisation spéciale du directeur des forêts.

Art. 16. — Est prohibé l'emploi :

1) de tout engin de transport rapide et de tout poste émetteur-récepteur utilisés soit comme moyens de rabat soit comme moyens de chasse ;

2) des appeaux, appelants et chanterelles ;

3) des filets, lacets, collets, pièges, trappes, assomoirs et généralement de tous engins qui capturent ou tuent directement le gibier ;

4) de la glue et toutes drogues susceptibles d'énuvrer ou de détruire le gibier.

L'emploi des armes à feu pour la chasse est seul permis. Cependant, les fusils à plus de trois coups, les fusils munis de silencieux, les armes rayées et les carabines de 9 mm sont interdits. L'utilisation de la chevrotine est interdite.

Les fusils transportés dans un engin le transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés. La chasse de nuit et la chasse en temps de neige sont interdites.

Art. 17. — Des autorisations exceptionnelles d'ouverture de la chasse dans les réserves citées à l'article 11 du présent arrêté pourront être délivrées par le directeur des forêts lorsqu'il s'agit de l'organisation d'une chasse officielle. Toutefois, ces autorisations ne pourront pas avoir lieu plus de quatre fois pendant la saison 1986/1987.

TITRE DEUX

Tourisme de chasse

Art. 18. — Est considéré comme touriste chasseur au sens du présent arrêté, tout chasseur de nationalité étrangère non résident devant séjourner en Tunisie durant une période minimum de 3 jours consécutifs.

Art. 19. — Les touristes chasseurs ne peuvent s'adonner à la chasse que par le canal des agences tunisiennes de voyages et établissements hôteliers agréés à cet effet par l'office national du tourisme ainsi que par la direction des forêts.

Ces agences et établissements responsables vis-à-vis des textes en vigueur sont tenus de veiller au respect de la législation de chasse. A cet effet ils doivent déléguer un représentant tunisien qualifié et agréé par l'office national du tourisme et la direction des forêts à toute sortie de chasse touristique organisée pour leurs clients. En cas de délit constaté l'agrément peut être retiré par la direction des forêts.

Art. 20. — La délivrance aux touristes chasseurs de l'autorisation d'introduction et de détention d'arme de chasse est subordonnée à la présentation d'une licence de chasse touristique valable pour un seul séjour d'une durée maximum de 7 jours consécutifs et délivrée par la direction des forêts.

Au delà de 7 jours la détention d'une nouvelle licence de chasse touristique, pour une nouvelle période, est obligatoire.

La demande écrite relative à l'obtention de cette licence effectuée sur un imprimé spécial délivré par la direction des forêts doit être déposée par l'agence ou l'établissement aux moins dix jours à l'avance au siège de la direction des forêts, sous peine de rejet.

Le lieu de chasse indiqué sur la demande ne pourra être changé qu'après accord de la direction des forêts.

Cette demande doit être accompagnée d'un récépissé attestant que l'agence en question a versé au receveur des produits domaniaux la redevance prévue à l'article 21 du présent arrêté. La redevance versée au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.

La licence de chasse touristique doit être exigée aussi bien par les services de la police que ceux des douanes pour l'introduction et la détention des armes de chasse par les touristes chasseurs à raison d'une arme de chasse par licence.

Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière tunisienne. A cet effet une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée.

L'introduction des munitions de chasse, par les touristes chasseurs et pour leurs propres besoins, est autorisée à raison de

1500 cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et 50 cartouches à balle par chasseur aux sangliers. L'entrée des chiens de chasse est interdite.

Art. 21. — La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de vingt dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et de deux cent cinquante dinars pour la chasse aux grives et étourneaux.

En outre, un droit d'abattage de 20 dinars par sanglier abattu sur les terrains soumis au régime forestier, à l'exception des périmètres cités aux articles 11 et 13 ci-dessus, sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur intéressé à la fin de chaque journée de chasse touristique. Les touristes invités officiels du gouvernement peuvent être autorisés à chasser toutes les espèces de gibier prévues à l'article premier du présent arrêté et peuvent être dispensés du paiement de la redevance et du droit de chasse sur la demande écrite du ministère intéressé.

La validité d'une licence de chasse touristique pour un invité officiel du gouvernement ne peut dépasser 7 jours consécutifs.

Si à titre individuel, un touriste chasseur est invité par un parent direct résident en Tunisie, ce dernier peut faire les démarches nécessaires pour l'obtention préalable, d'une part, de la licence de chasse touristique, et d'autre part, de la police d'assurance réglementaire. La délivrance de cette licence donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de cinquante dinars par séjour de 7 jours.

Les tunisiens, résidents à l'étranger, ne sont pas considérés comme touristes chasseurs et peuvent s'adonner à la chasse dans les mêmes conditions que les nationaux.

Art. 22. — L'agence de voyage ou l'établissement hôtelier organisateur de la chasse touristique est tenu de contracter une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de ses clients, des rabatteurs et des ramasseurs pendant toute la durée de validité de leur licence de chasse touristique pour une somme illimitée, en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse.

Les rabatteurs des battues aux sangliers ainsi que les ramasseurs des grives et étourneaux doivent être adultes.

L'emploi des mineurs est interdit.

La même assurance doit être contractée pour les invités officiels du gouvernement.

Art. 23. — Les espèces dont le tir est permis aux touristes chasseurs sont les suivantes :

— Sanglier, chacal, renard, mangouste et genette ;

— Grives et étourneaux.

Art. 24. — L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 28 septembre 1986 et le 29 mars 1987 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 9 novembre 1986 et le 29 mars 1987 pour la chasse aux grives et étourneaux.

Cependant, la chasse aux grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredi, samedi dimanche et jours fériés pour les touristes chasseurs.

Art. 25. — L'exportation du gibier par le touriste chasseur est subordonnée à une autorisation de la direction des forêts. La délivrance de cette autorisation donne lieu au versement par le touriste chasseur à la caisse du receveur des produits domaniaux d'une redevance de 50 millimes par grive et 20 millimes par étourneau.

Art. 26. — Toute infraction aux présentes dispositions sera constatée et poursuivie conformément aux dispositions du code forestier. Les sociétés, les associations et groupements de chasseurs pourront demander du tribunal la condamnation des délinquants à des dommages intérêts destinés à compenser le préjudice qui leur est causé et ce conformément à l'article 178 du code forestier.

Art. 27. — Ceux qui auront provoqué les délits par promesse menaces instructions ou qui, en connaissance de cause auront fourni les moyens de les commettre, ou prêté aide et assistance dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés seront punis des mêmes peines que les autres principaux et tenus solidairement des amendes, réparations civiles et frais et ce conformément à l'article 130 du code forestier.

Art. 28. — Les infractions pourront faire l'objet de constatation et d'enquête non seulement par les ingénieurs et agents des forêts, mais aussi par les gardes-chasse assermentés, tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des

douanes, les agents des brigades mobiles et les agents de police et ce conformément à l'article 127 du code forestier. Les procès verbaux établis par les fonctionnaires et agents sus-nommés feront foi et seront dressés d'après les dispositions légales et réglementaire applicables dans leurs divers services.

Tunis, le 29 août 1986

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES

EMPLOIS

Décret n° 86-836 du 2 septembre 1986 portant création de deux emplois de chargés de missions au ministère de l'énergie et des mines.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 83-112 du décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités locales;

Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi des finances pour la gestion 1986;

Vu le décret n° 85-502 du 13 novembre 1985 portant création d'emplois de chargé de mission au sein des cabinets des secrétaires d'Etat;

Vu le décret n° 85-526 du 8 mai 1980 fixant le régime applicable aux chargés de missions auprès des cabinets ministériels;

Vu le décret n° 85-1601 du 31 décembre 1985 portant répartition par article des crédits ouverts par la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Sur proposition du ministre de l'énergie et des mines;

Décrétons :

Article premier. — Est réalisé au ministère de l'énergie et des mines la création de deux emplois de chargés de missions.

Art. 2. — Les ministres du plan et des finances et de l'énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 septembre 1986

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre du transport du 2 septembre 1986 :

Monsieur Naceur Ben Ghanem, directeur général, au ministère du transport est nommé membre du conseil d'administration de la société de transport de marchandises en qualité d'administrateur représentant l'Etat en remplacement de Monsieur Ahmed El Mejri.

Monsieur Mokhtar Mehiri directeur général au ministère du transport est nommé membre du conseil d'administration de la société de transport de marchandises en qualité d'administrateur représentant l'Etat.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

EQUIPEMENTS CULTURELS

Décret n° 86-837 du 29 août 1986 fixant les conditions d'octroi de l'aide de l'Etat aux équipements culturels.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la n° 82-89 du 20 décembre 1982 relative à l'infrastructure culturelle;

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975 fixant les attributions du ministère des affaires culturelles;

Sur proposition du ministre des affaires culturelles;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du plan et des finances et de l'industrie et du commerce;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — L'aide de l'Etat prévue à l'article 5 de la loi n° 82-89 du 20 décembre 1982 sus-visée et octroyée aux collectivités publiques locales, aux entreprises économiques et aux associations agréées peut avoir les formes suivantes :

- Une aide financière selon les possibilités;
- La mise à leur disposition d'animateurs culturels
- La fourniture d'équipements culturels;
- L'organisation de foires, de conférences, de colloques et de séminaires;
- la fourniture de films cinématographiques à caractère culturel;
- La fourniture de livres pour équiper les bibliothèques;
- La fourniture de pièces théâtrales de bon niveau etc...

Art. 2. — Cette aide est fixée par une commission technique composée comme suit :

- Le ministre des affaires culturelles ou son représentant : membre;
- Un représentant du ministère de l'intérieur : membre;
- Un représentant du ministère de l'industrie et du commerce : membre;
- Un représentant de la direction administrative et financière : membre;
- Un représentant de la direction des lectures publiques : membre;
- Un représentant de la sous-direction du cinéma et théâtre : membre;
- Un représentant de la sous-direction de la musique : membre;
- Un représentant du comité culturel national : membre.

Art. 3. — La commission technique visée à l'article 2 sus-visé est chargée :

- d'étudier les dossiers qui lui sont soumis en vue d'obtenir l'aide de l'Etat;
- de donner son avis quant à l'aide sollicitée,
- de suggérer la nature d'aide à accorder.

Art. 4. — Lors de l'examen de dossiers, la commission prend en considération les critères suivants :

- les besoins exprimés par les autorités régionales et locales et les entreprises économiques pour les équipements culturels concernés;
- l'impact culturel de ces équipements;
- l'effort financier consenti par le propriétaire ou l'exploitant, de ces équipements culturels.

Art. 5. — La commission technique se réunit une fois tous les deux mois au moins et chaque fois qu'elle est convoquée par le ministre des affaires culturelles.

Art. 6. — Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Art. 7. — Les demandes d'aide sont soumises à la commission technique par le biais du délégué culturel régional au cours de la première semaine de chaque mois.

Art. 8. — Les modalités de la constitution des dossiers sont fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Art. 9. — Le ministre des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 août 1986
p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 86-838 du 29 août 1986 relatif aux équipements culturels des entreprises économiques.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 82-89 du 20 décembre 1982, relative à l'infrastructure culturelle;

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975 fixant les attributions du ministre des affaires culturelles;

Sur proposition du ministre des affaires culturelles;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur de l'industrie et du commerce;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Les équipements culturels que les entreprises économiques doivent réaliser conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-89 du 20 décembre 1982 sus-visée, sont déterminées en fonction du capital de l'entreprise.

Art. 2. — Les entreprises économiques sont classées en trois catégories A, B et C en fonction de leur capital.

Art. 3. — Sont classées dans la catégorie «A» les entreprises économiques dont le capital est supérieur à 500.000 dinars.

Art. 4. — Sont classées dans la catégorie «B» les entreprises économiques dont le capital est supérieur à 200.000 dinars et ne dépassant pas 500.000 dinars.

Art. 5. — Sont classées dans la catégorie «C» les entreprises économiques dont le capital est inférieur ou égal à 200.000 dinars.

Art. 6. — La nomenclature des équipements culturels relatifs à chacune de ces catégories d'entreprises est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Art. 7. — Les entreprises économiques des catégories B et C peuvent se grouper en association inter-entreprises pour réaliser, gérer et entretenir des équipements culturels.

Elles peuvent également s'associer avec les collectivités publiques locales ou les associations agréées prévues à l'article 5 de la loi n° 82-89 du 20 décembre 1982 sus-visée.

Art. 8. — Les équipements culturels sus-visés peuvent être réalisés à l'extérieur des entreprises économiques, notamment dans les zones qui en sont dépourvues.

Art. 9. — Les équipements culturels réalisés conformément aux dispositions du présent décret doivent être mis, sans distinction, à la disposition de tous les usagers.

Art. 10. — Les équipements culturels réalisés avec l'aide de l'Etat sont gérés par un directeur et un conseil permanent qui se réunit une fois par trimestre pour fixer le programme culturel et contrôler son exécution.

Art. 11. — Le directeur est nommé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Il est chargé de la gestion de l'équipement culturel et l'exécution du programme arrêté par le conseil permanent.

Art. 12. — Le conseil permanent prévu à l'article 10 sus-visé se compose comme suit :

- le directeur, responsable de l'équipement culturel;
- le ou les animateurs culturels de l'équipement culturel;
- un représentant du personnel pour chaque entreprise économique ayant participé à la réalisation de l'équipement culturel concerné;
- un représentant de chaque collectivité publique locale;
- un représentant de chaque association agréée ayant participé à la réalisation de l'équipement culturel concerné.

Art. 13. — Les ministres de l'intérieur, de l'industrie et du commerce et des affaires culturelles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 août 1986
p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

DOSSIER TECHNIQUE

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 29 août 1986 fixant les modalités pratiques relatives à la constitution du dossier technique, en vue de bénéficier de l'aide de l'Etat pour la réalisation des équipements culturels.

Le ministre des affaires culturelles;

Vu la loi n° 82-89 du 20 décembre 1982 relative à l'infrastructure culturelle;

Vu le décret n° 86-837 du 29 août 1986 relatif aux conditions d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'édification des équipements culturels.

Arrête :

Article premier. — Les organismes désirant bénéficier de l'aide de l'Etat pour réaliser des équipements culturels conformément aux articles 5 et 6 de la loi n° 82-89 du 29 août 1986 sus-visée, doivent soumettre leur demande au ministre des affaires culturelles. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier technique.

Art. 2. — Le dossier technique doit comprendre les documents suivants :

- 1) un engagement de l'organisme demandeur mentionnant les obligations découlant du bénéfice de l'aide;
- 2) un certificat de propriété du terrain sur lequel doit être réalisé l'équipement culturel;
- 3) un plan de masse, un plan de détail, un plan d'exécution ainsi qu'un devis descriptif et un devis estimatif, approuvés par la commission nationale ou régionale des bâtiments civils;
- 4) une attestation du commencement des travaux et de la date prévue de leur achèvement.

Art. 3. — La commission technique citée à l'article 2 du décret n° 86-837 du 29 août 1986 sus-visé se charge d'étudier ces dossiers et donner son avis sur l'aide à accorder.

Art. 4. — L'aide de l'Etat est annulée automatiquement si les travaux ne sont pas achevés dans un délai d'un an à compter de la notification de l'accord de la commission sauf dans des cas exceptionnels dûment constatés par les services techniques du ministère des affaires culturelles.

Art. 5. — L'aide accordée sur la base du dossier technique n'est plus révisable.

Tunis, le 29 août 1986
Le ministre des affaires culturelles
ZAKARIA BEN MUSTAPHA

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

INFRASTRUCTURE

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 29 août 1986 fixant le contenu de la déclaration d'infrastructure culturelle.

Le ministre des affaires culturelles;

Vu la loi n° 82-89 du 20 décembre 1982, relative à l'infrastructure culturelle;

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975 fixant les attributions du ministère des affaires culturelles;

Arrête :

Article premier. — Conformément à l'article 9 de la loi n° 82-89 du 29 août 1986 sus-visée, tout propriétaire, ou exploitant d'un équipement culturel destiné au public est tenu d'en faire la déclaration au ministère des affaires culturelles.

Art. 2. — Les nouveaux équipements ou les extensions et les travaux d'aménagement doivent être déclarés dans un délai de deux mois après la date de leur mise en service ou de leur réception provisoire.

Art. 3. — La déclaration doit être certifiée conforme à l'état existant des installations par le propriétaire ou l'exploitant.

Art. 4. — La déclaration est établie par le propriétaire ou l'exploitant en 2 exemplaires sur des formulaires fournis par le ministère des affaires culturelles.

Art. 5. — Les propriétaires ou les exploitants n'ayant pas procédé à la déclaration prévue dans les délais impartis par l'article 2 du présent arrêté sont passibles des amendes fixées à l'article 13 de la loi n° 82-89 du 29 août 1986 sus-visée.

Tunis le 29 août 1986
Le ministre des affaires culturelles
ZAKARIA BEN MUSTAPHA

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

EQUIPEMENTS CULTURELS

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 29 août 1986 fixant la nomenclature des équipements culturels pour les différentes catégories d'entreprises économiques.

Le ministre des affaires culturelles;

Vu la loi n° 82-89 du 20 décembre 1982 relative à l'infrastructure culturelle;

Vu le décret n° 86-838 du 29 août 1986, relatif aux équipements culturels des entreprises économiques;

Arrête :

Article premier. — La nomenclature des équipements culturels prévue à l'article 6 du décret susvisé est composée de trois catégories.

Art. 2. — Les entreprises économiques classées respectivement dans les catégories A, B et C conformément aux articles 3, 4 et 5 du décret sus-visés n° 86-838 du 29 août 1986 doivent réaliser des équipements culturels minimum correspondant aux trois catégories suivantes :

- Equipement culturel catégorie I;
- Equipement culturel catégorie II;
- Equipement culturel catégorie III;

Art. 3. — Chacune de ces catégories d'équipements culturels doit comporter les installations minimum prévues dans le tableau ci-après :

	Catégories des entreprises		
	A	B	C
Bloc administratif	2 ou 3 bureaux de 8 à 12m2 pour les responsables de l'administration	1 bureau de 9 à 12m2 pour le responsable de l'administration	1 bureau de 9 à 12m2 pour le responsable de l'administration.
Salle polyvalente	Scène : 60 à 90m2 + sanitaires + 2 loges pour artistes + cabine de projection + hall d'accueil + catégorie 450 à 550 places.	Avec scène + bloc sanitaire + loge pour artistes + hall d'accueil, capacité : 300 à 400 places.	Avec scène + bloc sanitaire + hall d'accueil, capacité : 200 à 350 places.
Salle de lecture	2 salles de lecture : — l'une pour enfants et jeunes — l'autre pour adultes 80m2 x 2 minimum	Comportant 2 sections : — l'une pour enfants — l'autre pour jeunes + service de prêt à domicile pour les jeunes 100 à 150m2	80m2 minimum
Bloc activités culturelles	4 à 7 salles de 9 à 15m2 dont 1 laboratoire photo avec chambre noire	3 à 4 salles de 9 à 15m2 pour les activités culturelles	2 salles de 9 à 12m2 pour les activités culturelles
Salle pour l'audio-visuel	50 à 80m2	de 30 à 50m2	
Théâtre de plein air	800 à 1500 places avec scène + loge pour artistes + cabine de projection et de commande de l'éclairage et de sonorisation		

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Tunis le 29 août 1986
Le ministre des affaires culturelles
ZAKARIA BEN MUSTAPHA

avis et communications

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

BON D'EQUIPEMENT

Il sera ouvert du 1^{er} au 15 septembre 1986 inclus une neuvième émission de bons d'équipement jusqu'à concurrence de 23.000.000 dinars dans le cadre de la vingt deuxième tranche nouvelle de bons

d'équipement à 10 ans et ce en vertu de l'article 60 de la loi n° 86-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et conformément à l'arrêté du ministre des finances du 7 janvier 1986 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de la dite tranche.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel **de la République Tunisienne**

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7